

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Wasserturm“



Begründung

gem. § 2a und § 9 Abs. 8 BauGB
Teil A

Ausfertigung

Das vorliegende Dokument bildet den ersten Teil (Teil A) der Begründung. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan liegt in einem separaten Dokument (Teil B) vor.

Auftraggeber
Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer
Jahn, Mack & Partner
Alt Moabit 73
10555 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND	4
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	4
1.2	Plangebiet	4
1.2.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur	5
1.2.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	5
1.2.3	Weitere Umgebung des Plangebiets	6
1.2.4	Erschließung und Verkehr	6
1.2.5	Technische Infrastruktur	6
1.2.6	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel	7
1.2.7	(Ent-)Widmung als Bahnfläche	7
1.3	Planungsrechtliche Ausgangssituation	7
1.3.1	Landesentwicklungsplan	7
1.3.2	Regionalplan	8
1.3.3	Flächennutzungsplan	9
2.	PLANUNGSKONZEPT	9
2.1	Ziel und Zweck der Planung	9
2.2	Vorgeschichte/Planungsalternativen	10
2.3	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	11
2.4	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung	11
3.	GUTACHTEN	11
3.1	Verkehrsuntersuchung und Prognose	11
3.2	Gegenüberstellung verschiedener Ansätze der Verkehrsermittlung	12
3.3	Immissionsschutzgutachten	13
3.4	Ergänzendes Schallschutzgutachten zu den Immissionen entlang der Karl-Marx- und Waldstraße	15
3.5	Altlastengutachten	16
3.6	Regenentwässerung	17
4.	BELANGE DES UMWELTSCHUTZES	18
4.1	Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter	18
4.1.1	Schutzgut Landschaftsbild	18
4.1.2	Schutzgut Boden	19
4.1.3	Schutzgut Wasser	19
4.1.4	Schutzgut Klima und Luft	19
4.1.5	Schutzgut Mensch	20
4.1.6	Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften	20
4.2	Wirkungen der Eingriffe auf die einzelnen Schutzgüter	22
4.2.1	Schutzgut Landschaftsbild	22
4.2.2	Schutzgut Boden	22
4.2.3	Schutzgut Wasser	22
4.2.4	Schutzgut Klima und Luft	23
4.2.5	Schutzgut Mensch	23
4.2.6	Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften	24
4.3	Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	25
4.4	Waldumwandlung	27
5.	PLANINHALT (ABWÄGUNG UND BEGRÜNDUNG)	28
5.1	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen	28
5.1.1	Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche	28
5.1.2	Grün- und Waldflächen	31
5.1.3	Versorgungsflächen	31

5.1.4	Verkehrsflächen.....	32
5.1.5	Nachrichtliche Übernahmen	32
5.2	Begründung der textlichen Festsetzungen.....	32
6.	AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS	41
7.	VERFAHREN.....	43
7.1	Verfahrensschritte	43
7.2	Ergebnisse aus den Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB	44
7.2.1	Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB.....	44
7.2.2	Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB	46
7.3	Ergebnisse der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB	52
7.4	Ergebnisse der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB	57
7.5	Ergebnisse der erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB	67
8.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	70

Begründung

zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ für das Gelände südwestlich der Eisenbahnsiedlung im Ortsteil Neuseddin.

1. Planungsgegenstand

Gemäß § 2a und § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Bei dem ca. 7,13 ha großen Plangebiet handelt es sich um einen ehemaligen Bahnstandort. Die Bahn hat die Flächen verkauft. Die Fläche des Bebauungsplans wurde im damaligen Flächennutzungsplan der Gemeinde als Bahnfläche dargestellt.

Der Geltungsbereich ist als Außenbereich zu werten. Anträge für Umbauten, Ausbauten u.ä. mehr mussten gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 versagt werden, da die Nutzung nicht der Darstellung im damaligen Flächennutzungsplan entsprach.

Mit dem Bebauungsplan soll planungsrechtliche Sicherheit für die Eigentümer der Grundstücke im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung hergestellt werden.

Das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans der Gemeinde für diese Fläche wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2014 im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans eingeleitet.

Der Flächennutzungsplan in der Fassung der 5. Änderung wurde vom Landkreis Potsdam-Mittelmark genehmigt.

Ziele und Zwecke der Planung

Ziel der Planung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die planungsrechtlichen Sicherung als Gewerbegebiet einzuleiten. Dabei muss die Verträglichkeit der potenziellen Nutzungen mit dem Wohnen in der Eisenbahnsiedlung gesichert sein. Die Erschließung des Gewerbegebiets soll über die Waldstraße/Karl-Marx-Straße und die Straße Weg zum Wasserturm erfolgen. Zur Sicherung der Erschließung ist die im Wald liegende Straße Teil des Geltungsbereichs.

Mittelfristig plant die Gemeinde den benachbarten Bahnstandort und das Gewerbegebiet anderweitig zu erschließen (siehe auch „Prüfung Erschließungsvarianten im Kap. 2.2).

Weiterhin sollen in dem Gebiet die von den Eigentümern gewünschten Betriebswohnungen ausnahmsweise ermöglicht werden. Die Vereinbarkeit wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und abgewogen.

1.2 Plangebiet

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin östlich des Ortskerns. Es liegt südwestlich der Eisenbahnsiedlung Neuseddin. Nördlich des Geltungsbereichs befinden sich Bahnanlagen und Hallen der Deutschen

Bahn sowie von der Deutschen Bahn AG genutzte Grundstücke. Ebenso schließt sich südwestlich ein weiteres von der DB genutztes und bebautes Grundstück an. Innerhalb des Plangebiets befindet sich eine von der Erschließungsstraße unerschlossene Waldfläche.

Der Geltungsbereich ist ca. 7,13 ha groß und umfasst folgende Flurstücke aus der Gemarkung Neuseddin im Ortsteil Neuseddin; Flur 2 und 3: 113/1 (Teilfläche), 114/1 (Teilfläche), 115/1, 115/4 (Teilfläche), 115/7, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 523 (Teilfläche), 546, 548, 550, 698, 700, 737, 738, 746, 751, 752, 753, 754, 756, 764, 765, 766, 767, 799, 800.

Geltungsbereichsverkleinerung

Im Rahmen der Abstimmungen zur Öffentlichen Auslegung mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) wurde festgestellt, dass für die im Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzten Waldflächen nördlich der Straße Weg zum Wasserturm kein Planerfordernis besteht. Diese Flächen wurden aus dem Geltungsbereich herausgenommen.

Im Vergleich zum Aufstellungsbeschluss hat sich der Geltungsbereich von ca. 8 ha auf ca. 7,13 ha reduziert. Der Bebauungsplanentwurf mit dem reduzierten Geltungsbereich hat öffentlich ausgelegen.

1.2.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ehemalige Bahnflächen, die mit vorhandenem Gebäudebestand weiter veräußert und teilweise entwidmet wurden. Die vorhandenen und aktiv genutzten Gebäude sind überwiegend 1- bis 2 geschos-sige Hallen sowie ein Heizhaus-Komplex. Daneben gibt leerstehende Lagerhal-len, welche in einem ruinösem Zustand sind. Andere Hallen werden weitestge-hend in Stand gehalten. Unbebaute Flächen liegen größtenteils brach. Auf die-sen Flächen haben sich zwei- und mehrjährige ruderales Fluren mit und ohne Ge-hölzbewuchs gebildet. Im Nordosten des Plangebiets liegt ein Waldabschnitt. Der ca. 60 m hohe Schornstein im westlichen Teilbereich deutet auf die histori-sche Entwicklung des Gebiets hin und genießt Bestandsschutz.

Derzeit gibt es folgende aktuelle Betriebsnutzungen im Plangebiet:

- Zaunbau
- Lagerflächen für Garten- und Landschaftsbau sowie Winterdienst
- Eisen- und Stahlverarbeitung.

Das Gelände ist schwach reliefiert und fällt von Ost nach West leicht ab. Die Höhen liegen bei 63 m über NHN im Osten und bei 60 m über NHN im Westen des Gebiets.

1.2.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Die Teilflächen der Flurstücke 113/1, 114/1, 115/4 und 523 befinden sich im Eigentum des Landesbetriebs Forst Brandenburg (LFB). Durch den Wald führt der Weg zum Wasserturm als Haupteerschließung.

Die anderen Flurstücke befinden sich in Privatbesitz.

1.2.3 Weitere Umgebung des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich auf dem ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk in Neuseddin. Die nächste Wohnbebauung an der Karl-Marx-Straße der benachbarten Eisenbahnsiedlung ist 300-600 Meter (kürzeste und weiteste Entfernung) von den geplanten und vorhandenen Gewerbegebietsflächen entfernt.

Nördlich des Plangebiets befinden sich mit dem Bahnbetriebswerk Seddin Betriebsflächen der Deutschen Bahn AG mit Gleisanschluss an die Bahnstrecke Berlin–Blankenheim bzw. der Wetzlarer Bahn. Südwestlich des Plangebiets befinden sich ebenfalls Betriebsflächen der Deutschen Bahn AG. Die straßenseitige Erschließung beider Betriebsflächen der Deutschen Bahn AG erfolgt über den Weg zum Wasserturm und durch das Plangebiet.

Neben den benannten Nachbarschaften ist das Plangebiet von Landesforstflächen umgeben.

1.2.4 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebiets ist über die Waldstraße – Karl-Marx-Straße – Weg Am Wasserturm als Haupteerschließungsstraße gesichert. Die Waldstraße mündet im Nordosten in die Kunersdorfer Straße, die wiederum an die Bundesstraße 2 und die Autobahn 10 angebunden ist. Die Kunersdorfer Straße verbindet das Gewerbegebiet mit dem Regionalbahnhof und dem Güterbahnhof Seddin. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Plangebiet nicht erschlossen. Die Entfernung zum Ortszentrum Neuseddin beträgt ca. 1,3 km und zum Bahnhof Seddin knapp 2 km. Eine Buslinie Potsdam - Beelitz hält auf der Kunersdorfer Str. Höhe Waldstraße.

Die Erschließung innerhalb des Plangebiets erfolgt über öffentliche und private Straßen, die im Wesentlichen im Bestand vorhanden sind. Alle Flurstücke/Grundstücke sind über diese Straßen erschlossen. Die weitere innere Erschließung erfolgt – soweit erforderlich – innerhalb der einzelnen Gewerbegebiete. Durch die Eigentümer muss eine gemeinsame Regelung zur Nutzung der Privatstraßen gefunden werden.

1.2.5 Technische Infrastruktur

Der Anschluss der Abwasserableitung erfolgt derzeit noch über Grundstücke der Deutschen Bahn AG. Im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebiets wird ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation angestrebt. Dies wird über den Erschließungsvertrag geregelt.

Die Branderstbekämpfung ist über das öffentliche Netz gewährleistet. Zusätzlich kann der vorhandene Löschwasserbrunnen aktiviert werden.

Im Plangebiet gibt es eine öffentliche Trinkwasser-Leitung mit einzelnen Hausanschlüssen, die Kapazitäten sind auch für die zukünftigen Nutzungen ausreichend. Bei einer Ansiedlung von Gewerbe mit intensivem Trinkwasserbedarf sind gesonderte Untersuchungen erforderlich.

Die Stromversorgung erfolgt per Vereinbarung über die Deutsche Bahn AG.

Die Regenentwässerung erfolgt derzeit dezentral auf den Grundstücken sowie über Altleitungen der Deutschen Bahn AG.

1.2.6 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Das Einkaufszentrum liegt an der Kunersdorfer Straße in fußläufiger Entfernung des Plangebiets. Sämtliche Einrichtungen sind fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen. Die Gemeindeverwaltung Seddiner See liegt ca. 2 km entfernt, nördlich der Kunersdorfer Str.

1.2.7 (Ent-)Widmung als Bahnfläche

Die westliche Spitze des Plangebiets (Flur 2, Flurstück 347 (Teilfläche), Flur 3, Flurstück 94 (Teilfläche)) wurde zum 10.01.2011 von der Funktion für den Eisenbahnbetrieb freigestellt („entwidmet“) (entsprechend des Schreibens des Eisenbahnbundesamts vom 10.12.2010).

Im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte die Anfrage nach Erforderlichkeit der Freistellung des restlichen Teils des Plangebiets. Gemäß der Deutschen Bahn AG wurde Flur 2, Flurstücke 219, 115/1, 115/7 sowie Flur 3, Flurstück 90 ausschließlich durch Büro- und Sozialgebäude, die dem Eisenbahnbetrieb nicht dienen, genutzt. Der funktionale Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb ist nicht erkennbar, so dass eine Freistellung dieser Flächen nicht erforderlich war und ist.

Bahngewidmet ist weiterhin das Wegerecht für die Deutsche Bahn AG, um die südlich angrenzenden Bahnanlagen anzufahren (Flurstücke 548, 241 und 800 (Teilfläche)). Diese Fläche wird nachrichtlich übernommen und als „Für Bahnzwecke gewidmete Wegerechtsfläche“ dargestellt.

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Für Planungen der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Ziffer 1 ROG vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) m.W.v. 08.09.2015 aus:

- dem Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg, Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235),
- dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 27. Mai 2015 (GVBl. II/15, [Nr. 24]),
- dem Regionalplan Havelland-Fläming 2020 vom 20. Juli 2015, bekannt gemacht im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015.

1.3.1 Landesentwicklungsplan

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für das Plangebiet ergeben sich insbesondere aus:

- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 - 3 LEPro (Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen)

- Grundsatz 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung)
- Ziel 4.2 LEP B-B (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete)
- Grundsatz 4.4 LEP B-B (Nutzung ziviler Konversionsflächen)
- Grundsatz 5.1 Abs. 1 und 2 LEP B-B (Erhaltung des bestehenden Freiraums in seiner Multifunktionalität)
- Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPro 2007 (Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung)
- Grundsatz 6.7 LEP B-B Schienenverkehr (Sicherung geeigneter Schieneninfrastruktur zur funktionsgerechten Einbindung in das Verkehrsnetz)

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 11.09.2015 mitgeteilt, dass die Planung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und hat keinen Anteil am Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i. V. m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption möglich. Für den Geltungsbereich des B-Plans trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg schreibt derzeit den Landesentwicklungsplan fort. Das Brandenburger Kabinett und der Berliner Senat haben am 19. Juli 2016 auf Empfehlung der Gemeinsamen Landesplanungskonferenz (PLAKO) den Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) zur Kenntnis genommen und die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens beauftragt. Das Beteiligungsverfahren und die öffentliche Auslegung haben am 15. September 2016 begonnen. Die Beteiligungsfrist zum 2. Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (vom 17. Dezember 2017) endete am 7. Mai 2018. Ein Inkrafttreten des LEP HR ist für 2019 vorgesehen.

1.3.2 Regionalplan

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming (RPG) hat am 20. Juli 2015 den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 beschlossen und im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht.

Folgende Grundsätze sind im Rahmen des B-Plans relevant:

Grundsatz Nr. 2.3.1: „Der gewerbliche Siedlungsbestand in räumlicher Zuordnung zu den Funktionsschwerpunkten der Zentralen Orte sowie zu den Funktionsschwerpunkten der Grundversorgung soll gesichert und bedarfsgerecht entwickelt werden.“

Der Bebauungsplan stimmt mit dem Grundsatz Nr. 2.3.1 überein.

Grundsatz Nr. 2.3.2: „Regional bedeutsame gewerbliche Schwerpunkte sollen vorrangig für industriell-gewerbliche Nutzungen gesichert und entwickelt werden“. Im Regionalplan ist das Gewerbegebiet nördlich der Kunersdorfer Straße als regional bedeutsamer gewerblicher Schwerpunkt dargestellt.

Von dem Grundsatz Nr. 2.3.2 wird im B-Plan abgewichen. Bei dem Gewerbegebiet Am Wasserturm handelt es sich um die Nachnutzung von Bahnflächen. Planungsziel ist die Flächensicherung und Ansiedlung von Handwerkern und kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Gemeinde und der Umgebung. Eine Vermarktung als besonderer Gewerbestandort ist nicht erwünscht. Dies wäre auch wegen der Erschließung des Gewerbegebiets Am Wasserturm durch das Wohngebiet Eisenbahnsiedlung nicht sinnvoll. In erster Linie sollen die vorhandenen Gewerbebetriebe in ihrer Branchenausprägung gesichert werden und ggf. die Möglichkeit zur Erweiterung gegeben werden.

Grundsatz Nr. 3.1.2: „Das Gefüge empfindlicher Teilräume der regionalen Landschaftseinheiten der Region aus bestehenden Landschaftsschutzgebieten und weiteren Gebieten mit besonderer Empfindlichkeit soll hinsichtlich seiner typischen Merkmale gesichert und entwickelt werden. Raumbedeutsame Maßnahmen, die zu einer Entstellung dieser empfindlichen Teilräume führen können, sollen vermieden werden.“

Der Bebauungsplan stimmt mit dem Grundsatz Nr. 3.1.2 überein.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming hat in ihrer Stellungnahme von 06.04.2016 auf die o.g. Grundsätze hingewiesen und für Grundsatz 2.3.1 und 3.1.2 die Übereinstimmung mit dem B-Plan bestätigt. Die Abweichung von Grundsatz 2.3.2 wurde ausreichend begründet (Schreiben RPG vom 19.12.2016).

1.3.3 Flächennutzungsplan

Im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See wurde die Darstellung für das Plangebiet von Bahnfläche in gewerbliche Baufläche, Wald und Grünfläche/Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) geändert (Änderungsfläche D2 „Am Wasserturm“, vormals Änderungsfläche 16 „Eisenbahnfläche Neuseddin“). Die für Bahnzwecke gewidmete Wegerechts- und die Altlastenverdachtsfläche wird als nachrichtliche Übernahme dargestellt. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See in der Fassung der 5. Änderung wurde vom Landkreis Potsdam-Mittelmark genehmigt.

2. Planungskonzept

2.1 Ziel und Zweck der Planung

Ziel der Planung ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die planungsrechtliche Sicherung als Gewerbegebiet.

Dabei muss die Verträglichkeit der potenziellen Nutzungen mit dem Wohnen in der Eisenbahnsiedlung gewährleistet sein. Die Erschließung des Gewerbegebiets soll über die Waldstraße/Karl-Marx-Straße und den Weg zum Wasserturm erfolgen. Zur Sicherung der Erschließung ist die im Wald liegende Straße Teil

des Geltungsbereichs.

Generelle Planungsziele sind,

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung,
- Erhalt von kleinen und mittelständigen Betrieben,
- Ergänzung des Gewerbestandorts Neuseddin,
- Nachnutzung einer brachgefallenen Bahnbetriebsfläche,
- Nutzung bereits versiegelter Flächen und Altanlagen zum ressourcenschonenden und sparsamen Umgang mit Bodenflächen,
- die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse,
- Sicherung des Ausgleichs und Ersatzes der Eingriffe in die betroffenen Schutzgüter.

2.2 Vorgeschichte/Planungsalternativen

Die im Plangebiet befindlichen Grundstücke hat die Deutsche Bahn 2002 an Privateigentümer verkauft.

An der Westspitze des Gebiets war die Einrichtung einer Recycling-Anlage durch den Eigentümer geplant. Das Vorhaben wurde auf Grund des Zuwegungsproblems nicht realisiert. Die Zuwegung durch den Wald über den ehemaligen „Panzerweg“ oder über Waldwege östlich und südlich der Eisenbahnsiedlung wurden durch den Landesbetrieb Forst Brandenburg und die Gemeinde abgelehnt. Die Zuwegung zu einer Recycling-Anlage durch die Eisenbahnsiedlung stellte keine Alternative dar. In der Konsequenz wurde das Vorhaben „Recycling-Anlage“ generell abgelehnt. Das aktuelle Planungskonzept schließt Recyclinganlagen von einer Genehmigung aus.

Mittlerweile haben sich auf dem Gelände Betriebe angesiedelt, deren Gebäude und Nutzungen Bestandsschutz genießen. Die Nutzungen auf dem Gelände waren nicht länger als 7 Jahre unterbrochen.

Es ist Zielstellung der Gemeinde die vorhandenen Betriebe auf dem Gelände zu erhalten und eine moderate Entwicklung auf der brachliegenden ehemaligen Bahnfläche zu ermöglichen. Daher ergab sich die Notwendigkeit einer planungsrechtlichen Klärung der Situation.

Durch die vorhandenen Nutzungen der Deutschen Bahn AG, die nördlich und südlich des Plangebiets liegen, würde das Plangebiet auch ohne Aufstellung eines Bebauungsplans über die vorhandene Erschließung trotzdem weiterhin befahren werden. Die durch Teilversiegelung vorbelasteten Flächen innerhalb des Plangebiets würden nicht genutzt werden und die Gebäude verfallen.

Prüfung Erschließungsvarianten

Mittelfristig plant die Gemeinde den benachbarten Bahnstandort und das Gewerbegebiet anderweitig zu erschließen. Deshalb wurden bereits parallel zum Bebauungsplanverfahren verschiedene Erschließungsvarianten durch die nördlichen und südlichen Waldstücke untersucht, die der Forstbehörde vorgelegt worden sind. Damit sollen langfristig die Belastungen für die Eisenbahnsiedlung v.a. durch die Überlagerung mit dem Verkehr der vorhandenen Bahnstandorte reduziert werden. Die Untersuchung wurde unter ökologischen, ingenieurtechnischen und kaufmännischen Aspekten durchgeführt. Es wurden keine Möglichkeiten gefunden, ohne Nutzung von Waldflächen eine Erschließungsstraße zu trassieren. Eine forstrechtliche Zustimmung zur Umwandlung von Wald zum Zwecke der Erschließung des Plangebiets konnte nicht erreicht werden, da gutachterlich fest-

gestellt ist, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsstärken die zu untersuchende Karl-Marx-Straße und die Waldstraße, im Hinblick auf die Belastungsklasse, der Fahrbahnbreite und der Straßennutzung den Planzustand realisieren können. Eine bauliche Anpassung der Straßen ist nicht erforderlich. Dabei wurde das Gewerbegebiet als vollständig neu zu entwickelndes GE-Gebiete betrachtet, um die größtmögliche Verkehrsbelastung für die zu untersuchenden Straßen zu berücksichtigen. Es wurde für die gesamte GE-Fläche die Maximalbetrachtung aus den „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ in Ansatz gebracht.

Unabhängig davon arbeitet die Gemeinde weiterhin daran, die Deutsche Bahn AG als Partner zu gewinnen, um mittelfristig eine alternative Erschließung zum Schutz der Anwohner vor Staub und Lärmimmissionen zu erreichen. Zudem will die Gemeinde prüfen, welche verkehrsregelnden Maßnahmen sinnvoll wären und durchgeführt werden könnten, die aber nicht Bestandteil des Bebauungsplans sein können.

2.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See wurde die Darstellung für das Plangebiet von Bahnfläche in gewerbliche Baufläche, Wald und Grünfläche/Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) geändert (Änderungsfläche D2 „Am Wasserturm“, vormals Änderungsfläche 16 „Eisenbahnfläche Neuseddin“). Die für Bahnzwecke gewidmete Wegerechts- und die Altlastenverdachtsfläche wird als nachrichtliche Übernahme dargestellt. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See in der Fassung der 5. Änderung wurde vom Landkreis Potsdam-Mittelmark genehmigt. Damit ist der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.

2.4 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg (GL) hat mit Schreiben vom 11. September 2015 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt. Mit Schreiben vom 21.12.2016 wurde bestätigt, dass der Entwurf des Bebauungsplans an die Ziele der Raumordnung angepasst ist und die Grundsätze der Raumordnung angemessen berücksichtigt sind.

3. Gutachten

3.1 Verkehrsuntersuchung und Prognose

Es wurden Verkehrszählungen von dem Büro AQUA-PLAN (2016) durchgeführt.

Es wurde untersucht, ob die Karl-Marx-Straße und die Waldstraße für das durch den Bebauungsplan zu erwartende Verkehrsaufkommen ausreichend dimensioniert sind und in wieweit die Wohnqualität der Anwohner beeinflusst wird.

Verkehrszählungen wurden an sogenannten Normalwerktagen (Di, Do) zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr durchgeführt. Da kein Nachtverkehr durch die derzeitigen Nutzer und Eigentümer des Plangebiets vorhanden oder geplant ist, wurde

auf eine Zählung des Nachtverkehrs verzichtet.

Die durchschnittliche Verkehrsbelastung am Knotenpunkt Karl-Marx-Straße/Waldstraße für den Gesamtverkehr liegt bei 70 Kfz pro Stunde in den Morgenstunden und 69 Kfz pro Stunde in der Zeit von 12:00-14:00 Uhr.

Eine Verkehrszählung war auch deshalb erforderlich, um zu ermitteln, wie viele Kfz aktuell in das Gewerbegebiet fahren, und welcher Anteil davon auf die anliegenden Betriebsflächen der DB Cargo und DB Netz AG im Norden und Süden des Plangebiets fährt.

Der Anteil der Kfz, die an der Karl-Marx-Straße/Waldstraße ein- und ausfahren stellt sich im Bestand wie folgt dar:

- 41% des Gesamtverkehrsaufkommens fließen in die Betriebsflächen der DB Cargo AG im Norden
- 50% des Gesamtverkehrsaufkommens fließen in die Betriebsflächen der DB Netz AG im Süden
- 9% des Gesamtverkehrsaufkommens fließen in das bestehende Gewerbegebiet.

Auf Grundlage der Größe der Gewerbegebietsfläche wurden die „Hinweise zur Schätzung des Verkehrs von Gebietstypen“ angewandt. Dies hat ein zu erwartendes Verkehrsaufkommen von 1.232 Kfz/24h aus/in das Gewerbegebiet ergeben. Dabei handelt es sich um eine unrealistische Maximalbetrachtung zur Prüfung der Belastungsklasse und Straßendimensionierung (siehe 2. Absatz Kap. 3.2 dieser Begründung).

Daher hat Aquaplan den Ansatz gewählt, den Verkehr der Bestandsnutzer (3 Betriebe) aus den Angaben der Eigentümer und den Verkehr der ungenutzten Grundstücke über die Fläche mit den „Hinweisen zur Schätzung des Verkehrs von Gebietstypen“ zu ermitteln.

Derzeit ungenutzte Flächen: 890 Kfz/24 h / 85 Kfz/h

Bestandsnutzungen: 32 Kfz/24 h / 3 Kfz/h

In der Summe führt diese Ermittlung zur einer zu erwartenden Verkehrsstärke aus dem/in das Gewerbegebiet von 922 Kfz/24h. Diese Verkehrsstärke ist für die noch unbebauten/derzeit ungenutzten Flächen jedoch unrealistisch hoch. Dazu hat die Gemeinde in einem weiteren Gutachten mehrere Ansätze zur Verkehrsermittlung untersuchen lassen (Kap. 3.2).

3.2 Gegenüberstellung verschiedener Ansätze der Verkehrsermittlung

Die Gemeinde hat eine zusätzliche Verkehrsermittlung durch das Büro PST beauftragt, die verschiedene Ermittlungsansätze für die zu erwartenden Verkehre vergleicht.

Prüfung der Belastungsklasse und Straßendimensionierung: Der Verkehr wird für das gesamte Gewerbegebiet unabhängig der Bestandsnutzungen anhand der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrs von Gebietstypen“ hochgerechnet. Dies ist für die Ermittlung der Belastbarkeit der Zufahrtsstraßen erforderlich, der Verkehr wird in diesem Umfang angesichts der Gewerbestrukturen der Gemeinde und Umgebung nicht eintreten und stellt eine unrealistische Maximalbetrach-

tung dar.

Das Prüfgutachten kommt ebenso wie die Verkehrsuntersuchung von Aquaplan zu dem Ergebnis, dass die Ausbildung der Zufahrtsstraße Karl-Marx-Allee/Waldstraße und deren Belastungsklasse 1,8 diesen Verkehr (inkl. des Bestandsverkehrs der Deutschen Bahn AG) gut aufnehmen kann (siehe Verkehrstechnische Untersuchung von PST, Stand August 2016, S.18).

Berücksichtigung genehmigungsrechtlicher Belange B-Plan: Die von den Bestandsunternehmen erwarteten Beschäftigtenzahlen werden um die nach den „Hinweisen zur Schätzung des Verkehrs von Gebietstypen“ ermittelte Beschäftigtenzahlen für die noch freien Grundstücke ergänzt.

Daraus ergibt sich aus dem/in das Gewerbegebiet ein zusätzlicher Verkehr von 60 Pkw und 4 LKW pro Stunde, das sind ca. 1 PKW pro Minute zu dem Verkehr der Deutschen Bahn AG und den Bestandsnutzungen (siehe Summary zur Verkehrstechnischen Untersuchung von PST, Stand September 2016, S.6).

Auch dieser Ansatz führt zu einem relativ hohen Ansatz von Beschäftigten auf den noch freien Grundstücken (212 Beschäftigte), der in dem Umfang nicht eintreten wird. Daher wurde noch ein dritter Ansatz untersucht.

Zu erwartende Verkehrszahlen: Die von den Bestandsunternehmen erwarteten Beschäftigtenzahlen werden als Durchschnittswert auch auf die noch freien Grundstücke übertragen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich auf den noch freien Grundstücken ähnliche gewerbliche Strukturen entwickeln, wie bereits vorhanden sind. Dabei wird angenommen, dass zu den 35 Beschäftigten der Bestandsnutzungen noch - sehr großzügig gerechnet - 119 Beschäftigte dazu kommen. Realistisch wird jedoch höchstens mit einer Verdoppelung der Beschäftigten auf 70 gerechnet.

Für 119 zusätzliche Beschäftigte würde sich ein zusätzlicher Verkehr von 34 Pkw und 2 LKW pro Stunde, das sind ca. 1 PKW pro Minute, zu dem DB-Verkehr und den Bestandsnutzungen ergeben (siehe Summary zur Verkehrstechnischen Untersuchung von PST, Stand August 2016, S.6).

3.3

Immissionsschutzgutachten

Bei der Planung des Gewerbegebiets Am Wasserturm sind die Anforderungen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Dabei sind einerseits gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen und andererseits dürfen für die bereits existierenden Betriebe im Gewerbegebiet keine unzulässigen Einschränkungen in ihrer derzeitigen genehmigten Betriebsnutzung auftreten. Deshalb muss die Verträglichkeit der bisherigen sowie geplanten Nutzungen im Gewerbegebiet mit der vorhandenen Wohnnutzung nachgewiesen werden.

Zu diesem Zweck wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Dox, 2015). In diesem wurden die zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt und untersucht, ob Konflikte für die bestehende Wohnnutzung entstehen und welche Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB zur Konfliktbewältigung aus schalltechnischer Sicht erforderlich sind. Zur Bewertung der derzeitigen Lärmemissions-/immissionssituation wurden die vorhandenen Betriebe hinsichtlich ihrer schalltechnisch relevanten Betriebsabläufe analysiert, insbesondere zur Tag-/Nacht-Situation. Für eine allgemeine Aussage zur zukünftig möglichen veränderten Nutzung der Gewerbeflächen wurde eine Schallausbreitungsberechnung im Sinne einer „Lärmkontingentierung“ vorgenommen, bei der den gewerblichen

Flächen ein immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag und für die Nacht zugeordnet wurde.

Die Methode der Geräuschkontingentierung ist eine in der Praxis bewährte Vorgehensweise, bei der der zu beplanenden Fläche mit gewerblicher Nutzung ein „Emissionskontingent“ als flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag- und Nacht-Beurteilungszeitraum zugeordnet wird. Dieses Kontingent wird so berechnet, dass einerseits der gewerblichen Nutzung ein maximal mögliches Emissionskontingent zugeordnet wird und andererseits durch Einhaltung bzw. Unterschreitung des Kontingentwertes an den maßgeblichen Immissionsorten die dort anzusetzenden Schallschutzziele (hier: schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für die schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Allgemeinen Wohngebiet) eingehalten werden.

Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die betreffende B-Planfläche in sinnvoll unterteilte Teilflächen zu untergliedern und die Optimierungsrechnung für diese Teilflächen vorzunehmen. Dadurch kann die Verteilung der Emissionskontingente innerhalb der B-Planfläche entsprechend den Zielen der Planung unterschiedlich vorgenommen und somit gesteuert werden.

Im vorliegenden Fall wird diese Methode vorschriftenkonform auf die 10 Teilflächen TF 1 – TF 10 angewendet, wobei die Unterteilung unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse vorgenommen wurde.

Die fachliche Grundlage für die Geräuschkontingentierung stellt die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, 12/2006 dar. In den bisherigen Planungen wurde die „Lärmkontingentierung“ durch die Festsetzung von „immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln IFSP“ in dB/m² berücksichtigt. Dieser Begriff ist nunmehr durch die Definition des „Emissionskontingentes“ nach DIN 45691 gleichwertig ersetzt worden.

Für die schalltechnische Beurteilung der B-Planflächen sind im Gutachten der Lageplan und die Berechnungsergebnisse „Geräuschkontingentierung“ sowie Berechnungsergebnisse/Immissionsfarbraster enthalten. Das Gutachten mit den Anlagen kann eingesehen werden.

Emissionskontingente

Bei der Berechnung der maximal zulässigen Emissionskontingente wurde bei der Optimierungsberechnung eine mögliche „Vorbelastung“ berücksichtigt, die aus den bereits vorhandenen unmittelbar benachbarten Nutzungen auf dem Bahngelände auftreten könnte.

Deshalb wurde die Optimierungsrechnung nicht auf die Ausschöpfung des Immissionsrichtwertes nach TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, für Allgemeine Wohngebiet WA 55/40 dB(A) tags/nachts) vorgenommen, sondern auf der Grundlage von fachlichen Empfehlungen für „übliche“ Geräuschkontingente bei industrieller und gewerblicher Nutzung.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Flächengrößen und des relativ großen Abstands zu den Immissionsorten ergeben sich aber trotzdem relativ große Geräuschkontingente, die zukünftig eine sehr flexible Nutzung der GE-Flächen tags/nachts ermöglichen.

Immissionskontingente

Mit den vorgenannten Emissionskontingenten kann in einer vorschriftenkonformen Schallausbreitungsberechnung mit ausschließlich geometrischer Ausbrei-

tungsdämpfung das so genannte „Immissionskontingent“ an den Immissionsorten berechnet werden.

Diese Immissionskontingente betragen

- am Breitenbachplatz 1:
 - Tag-Beurteilungszeitraum 47,5 dB(A), gerundet 48 dB(A)
 - Nacht-Beurteilungszeitraum 33,9 dB(A), gerundet 34 dB(A)
- an der Karl-Marx-Alle 2 – 14:
 - Tag-Beurteilungszeitraum maximal 46,8 dB(A), gerundet 47 dB(A)
 - Nacht-Beurteilungszeitraum maximal 33,9 dB(A), gerundet 34 dB(A)

Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 und den übereinstimmenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm für den Schutzanspruch „Allgemeines Wohngebiet WA“ von 55/40 dB(A) tags/nachts zeigt, dass an allen Immissionsorten noch eine „deutliche Reserve“ für eine mögliche Vorbelastung durch die Bahnanlagen vorhanden ist. Diese „Reserve“ wurde bereits in der Optimierungsberechnung für die Emissionskontingente berücksichtigt.

Verkehrslärbetrachtung

Mit der Methode der Geräuschkontingentierung können planungsrechtliche Voraussetzungen für eine Konfliktbewältigung erarbeitet werden.

Die durchgeführte Optimierungsberechnung führt zu Emissionskontingenten, die einen Immissionskonflikt mit Sicherheit ausschließen. Dabei wurde bereits eine Reserve für eine mögliche Vorbelastung durch die vorhandenen Bahnanlagen außerhalb des B-Plangebietes berücksichtigt.

Die aus den Emissionskontingenten abgeleiteten Immissionskontingente unterschreiten die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die gleich hohen Immissionsrichtwerte der TA Lärm

- tags um mindestens 7 dB(A)
- nachts um mindestens 6 dB(A).

Der Gutachter empfiehlt, die ermittelten Geräuschkontingente als Festsetzung in den B-Plan zu übernehmen. Dies ist erfolgt.

Für die Beurteilung der Verkehrslärm-Situation kann geschlussfolgert werden, dass kein Immissionskonflikt für die Anwohner der Karl-Marx-Straße auftritt. Dabei werden die Regelungen der TA Lärm zum Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen zugrunde gelegt.

3.4

Ergänzendes Schallschutzgutachten zu den Immissionen entlang der Karl-Marx- und Waldstraße

Im Rahmen der weiteren B-Plan-Bearbeitung wurden u.a. von den Anwohnern der Karl-Marx- und Waldstraße Bedenken geäußert, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes zu einer unzulässigen Verschlechterung der Lärm-Immissionssituation durch die Zunahme des Fahrzeugverkehrs führen würde. Deshalb wurde eine ergänzende schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden die bereits vorliegenden Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchungen hinsichtlich der schalltechnisch relevanten Verkehrsdaten im Be-

stand und in der Prognose ausgewertet und den Schallausbreitungsberechnungen zugrunde gelegt. Die den Berechnungen zugrunde liegenden prognostizierten Verkehrszahlen decken auch die Abend- und Nachzeiträume ab (18- 6 Uhr).

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass das im Bestand vorhandene und das in der Prognose erwartete Verkehrsaufkommen aus dem B-Plan-Gebiet auch in der Überlagerung mit dem bestehenden Verkehrsaufkommen der DB AG aus akustischer Sicht zu **keinem Immissionskonflikt für die Wohnbebauungen an der Karl-Marx- Straße und Waldstraße** führt. Somit sind auch keine diesbezüglichen Festsetzungen im B-Plan notwendig.

3.5 Altlastengutachten

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mitgeteilt, dass im Geltungsbereich des Plangebiets ein neu registrierter Altlastenverdacht vorliegt. Die Untere Boden-schutzbehörde forderte orientierende Erkundungen zur Klärung des Altlastenverdachts.

Das Büro AnalyTech Berlin-Brandenburg führte am 10.02.2017 insgesamt 10 Bohrsondierungen bis max. ca. 3,0 m unter Geländeoberkante (GOK) zur orientierenden Erkundung und Bewertung der aktuell gegebenen Altlastensituation im Boden durch.

Bis in Teufen zwischen min. ca. 0,5 bis max. ca. 0,9 m u. derzeitiger GOK wurden anthropogen beeinflusste relativ inhomogen zusammengesetzte Oberboden-/Aufschüttungsmaterialien erbohrt. Der angetroffene Fremdbestandteil (Ziegel-/Betonbruch/Schlackereste/Schotter) liegt zwischen ca. 10 bis 50 % inhomogen verteilt über die jeweilig erkundete Gesamtmächtigkeit. Unterlagert werden die Oberboden-/Aufschüttungsmaterialien von enggestuften Sanden wechselnder Körnung. Die Organoleptik (Färbung/Geruch) der angetroffenen Oberboden-/Aufschüttungsmaterialien ist unter Beachtung der stofflichen Zusammensetzung und der Nutzungshistorie als arttypisch für urban beeinflusste Gebiete zu beurteilen und implizierte keine altlastrelevanten Verdachtsmomente. Die nachfolgenden gewachsenen Bodenhorizonte (Sande) zeigen ebenfalls keinerlei organoleptische Auffälligkeiten (Färbung/Geruch), die Hinweise auf altlastrelevante Schadstoffbelastungen bzw. einen stofflichen Eintrag aus den überlagernden anthropogen beeinflussten Oberboden-/ Aufschüttungsmaterialien geben.

Die Oberboden-/Aufschüttungsmaterialien zeigen bzgl. des analysierten Parameterumfanges (MKW, PAK, Schwermetallpaket) keine bzw. nur geringfügige Auffälligkeiten. Überschreitungen von Prüf-/Beurteilungswerten gem. BBodSchV liegen nicht vor. Gleiches gilt für die abfallwirtschaftlich relevanten Zuordnungswerte Z 2 gem. LAGA-Richtlinie. **Die ermittelten Schadstoffbelastungen sind somit als nicht altlastenrelevant einzustufen.**

Gefährdungspotentiale für die Schutzgüter Mensch (Pfad→Boden→Mensch) und Grundwasser (Pfad→Boden→Grundwasser) bzw. für den Einzelnen/die Allgemeinheit **sind resultierend nicht gegeben**. Die Durchführung von Sofort-Sanierungsmaßnahmen im Sinne der gültigen Gesetze und Verordnungen (BBodSchG/ BBodSchV) ist aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich. Die analysierten Oberboden-/Aufschüttungs-/Bodenmaterialien sind den Zuordnungskategorien Z 0 und Z 1/Einbauklassen E 0 und E 1 gem. LAGA-Richtlinie zuzuord-

nen.

3.6 Regenentwässerung

Die Firma Aquaplan hat die mögliche Regenentwässerung der Privatstraßen 1 und 2 untersucht und erforderliche Mulden dimensioniert. Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser soll entsprechend der gemeindlichen Satzung auch dort versickert werden.

Der Durchlässigkeitsbeiwert des anstehenden Bodens liegt lt. einer Untersuchung der Firma Analy Tech GmbH bei $3,2 \times 10^{-5}$. Der Boden ist damit als gut versickerungsfähig einzustufen.

Das anfallende Niederschlagswasser der Straßenflächen soll dezentral über Mulden innerhalb der Verkehrsfläche versickert werden. Die Bemessung erfolgt nach DWA-A 138 für einen Bemessungsniederschlag von $n = 0,2/a$.

Eine schadfreie Versickerung nach DWA-M 153 ist durch eine 20cm bewachsene Bodenzone möglich.

Die Berechnung ergab folgende erforderliche Dimensionierungen:

- 25,60 x 2,30 m (M2, östlich am Wendehammer)
- 110,60 x 1,90 m (M3, südlich der Fahrbahn)
- 70,60 x 1,90 m (M4, südlich der Fahrbahn)
- 25,60 x 1,40 m (M5, südlich der Fahrbahn)

Die Mulden M4 und M5 wurden auf der zum Zeitpunkt der Untersuchung festgesetzten Privatstraße 1 geplant. Teile der ehemals als Privatstraße 1 festgesetzten Fläche sind mittlerweile hergestellt und sollen nun als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werden (Verlängerung der Straße Weg zum Wasserturm bis zur Zufahrt zum DB Cargo Werk/Bahnhof Seddin). Die Mulden M4 und M5 werden daher im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht mehr berücksichtigt. Die Mulden M2 und M3 liegen im Bebauungsplan nach wie vor auf der festgesetzten Privatstraße 1.

Aufgrund der einseitigen Neigung der Fahrbahn und der festgesetzten Straßenbreite von 9,00 m bis 11,60 m können erforderliche Mulden gut in die Straßenfläche integriert werden. Für die Mulde M2 wurde die Straßenverkehrsfläche am Wendehammer erweitert.

In der Privatstraße 2 wird eine Versickerungsfläche mit den Maßen von 15,60 m x 5,90 m südöstlich der Fahrbahn am nördlichen Ende geplant (M1). Hierfür wird eine Fläche für Versorgungsanlagen „Entwässerung“ festgesetzt.



Abbildung: Überlagerung B-Plan-Entwurf zum Zeitpunkt der Untersuchung mit den erforderlichen Mulden lt. Berechnung Aquaplan (türkis)

4. Belange des Umweltschutzes

Entsprechend des § 2a BauGB ist dem Bebauungsplan eine Begründung und ein Umweltbericht beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (Teil B). An dieser Stelle sind die Bestandsbewertung und die Auswirkungen auf die Schutzgüter zusammenfassend dargestellt.

4.1 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter

4.1.1 Schutzgut Landschaftsbild

Das Plangebiet Am Wasserturm ist den Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen zugeordnet. Charakteristisch für das Gebiet sind nährstoffarme Sande. Die Waldflächen im östlichen Teil des Plangebiets liegen im LSG Potsdamer Wald- und Havelseegebiet.

Der westliche Teil ist vorwiegend durch Ruderalflur und Lagerhallengebäude mit außen liegender Lagerfläche geprägt. Auf der Mittelfläche sind neben Gewerbegebäuden im Westen, in der Mitte und im Süden, Ruderalgesellschaften, Gehölze und Trockenrasen vorzufinden. Es ist ein Kleingarten mit Obst und Gemüse mittig im Süden des Mittelteils des Plangebiets angelegt. Die Vegetationsflächen der Mitte werden von einer Kamerunschafferde beweidet.

Das Plangebiet ist im Norden und zum Teil im Westen von Bahnschienen begrenzt. Im Süden und Osten grenzen Landesforstflächen an das Gebiet heran.

Die umgebende Landschaft ist durch Laub- und Nadelholzforst relativ naturnah gestaltet.

4.1.2 Schutzgut Boden

Das Plangebiet ist schwach reliefiert und fällt von Ost nach West leicht ab. Die Höhen liegen bei 63 m über NHN im Osten und bei 60 m über NHN im Westen des Gebiets.

Charakteristisch für die Beschaffenheit des Bodens auf dem Plangebiet sind Braun- und Fahlerden überwiegend aus Sandlöss über Schmelzwassersand sowie nährstoffarme Sande.

Der Boden auf dem B-Plangebiet ist stark von anthropogen-gewerblicher Nutzung geprägt. Beherrschende Biotoptypen sind neben Ruderalfluren mit Gehölzen, Laub- und Nadelholzwaldfläche, Rohbodenstandorte mit Schuttauflagerungen.

4.1.3 Schutzgut Wasser

Das Plangebiet ist als Fläche ohne Bewertung in der Grundwasserneubildung ausgewiesen (LBGR 2016, Karte 10 Grundwasserneubildung). Das umliegende Gebiet weist eine mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubildung auf.

Westlich und nordwestlich des Plangebiets liegt das Wasserschutzgebiet Ferch mit der Schutzzone III im Landkreis Potsdam-Mittelmark (LUGV 2012). Die kürzeste Entfernung von der nördlichen Außenkante des Bauvorhabengebietes zum Wasserschutzgebiet beträgt 140 m.

Aufgrund des leicht versickerungsfähigen Bodens (vorrangig Sande und Braun-/Fahlerden) besteht bei Schadstoffeinträgen eine Grundwassergefährdung.

Oberflächengewässer sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden, jedoch in unmittelbarer Umgebung. Südöstlich des Gebietes liegt der Seddiner See in 1,7 km Entfernung.

4.1.4 Schutzgut Klima und Luft

Das Plangebiet liegt mittig in Frischluftentstehungsgebieten. Klimatisch wirksame Bereiche sind zum einen die Ruderal- und Forstflächen, welche als Kaltluftentstehungsgebiete mit mittlerer bis hoher Kaltluftproduktivität anzusehen sind.

Nördlich des Plangebiets schließt sich eine verkehrlich/gewerblich genutzte Bahnfläche an mit geringer Kaltluftentstehungsfähigkeit. Im Südwesten, Süden und Osten ist das Plangebiet von Wald/Forst umgeben. Diese Bereiche weisen eine gute Kaltluftentstehungsfähigkeit auf. Hierdurch ist durch die Lage bestimmt ein relativ guter Luftaustausch gegeben.

Die versiegelten Gebäude- und Weg- und Parkflächen wirken als Wärmespeicher/Warmluftentstehungsgebiete mit mittlerer bis hoher Wärmespeicherkapazität.

tät. Im Sommer ist bei hoher Sonneneinstrahlung die Wärmeentwicklung auf den versiegelten Flächen als hoch einzustufen.

4.1.5 Schutzgut Mensch

Im Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark ist das Plangebiet als angelagerter Teil der Bahninfrastruktur dargestellt. Es besitzt keine gesonderte Erholungsfunktion bzw. sind keine ausgewiesenen Wanderwege oder Aussichtspunkte ausgewiesen. Das Gebiet ist bis auf die nordöstlich gelegenen Waldflächen als Industriebrache für den Landschaftsraum mit einer verhältnismäßig geringen Erholungseignung einzuordnen. Ein ungehinderter Übergang über das südwestlich verlaufende Eisenbahngleis ist nicht vorhanden. Die Nutzung des Gebiets erfolgt hauptsächlich durch die Eigentümer der Grundstücke auf dem Plangebiet, sowie durch Bahnmitarbeiter und Bauarbeiter.

Die Werte zum Schallschutz im Städtebau nach DIN 18005 zeigen, dass die Bestandssituation des Plangebiets die schalltechnischen Orientierungswerte für Gewerbegebiete mit 65 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts unterschreitet.

Für das dem Plangebiet in östlicher Richtung vorgelagerte Wohngebiet wurde zum Schutz der Anwohner vor durch den B-Plan verursachtem Verkehrslärm eine Lärmimmissionsprognose durchgeführt.

Zudem ermittelte eine verkehrstechnische Untersuchung das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen und die Tragfähigkeit der zum Plangebiet zuführenden Straßen Karl-Marx Straße und Waldstraße.

4.1.6 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Biotope

Das Plangebiet ist von Biotopen geprägt, welche überwiegend eine geringe Bedeutung, zu einem nicht unerheblichen Teil jedoch eine mittlere bis hohe Bedeutung für den Naturschutz aufweisen. Rund 30% der Fläche wird von versiegelten Gewerbeflächen, Bebauung und Verkehrsflächen eingenommen. Etwa 35% der Fläche ist durch Vegetation (Laub- und Nadelholz, Ruderalfluren, Gehölzen und Halbtrockenrasen) auf unversiegelten Böden eingenommen. Teilversiegelte Flächen sind u.a. auch durch einen Bestand an Gehölzen und Ruderalfluren gekennzeichnet. Diese Flächen stellen ca. 35% des gesamten Plangebiets dar und sind nur in Teilen zu ~18% von hoher Bedeutung (so z.B. Ruderalflur als Habitat für Zauneidechsen und Nahrungsfläche für Brutvögel). Der Hauptanteil der teilversiegelten Flächen weist eine geringe Bedeutung für den Naturschutz auf. Eine mittlere bis hohe Bedeutung besitzt die Fläche des Landesbetriebs Forst Brandenburg und einige Gehölze (z. B. Waldsukzession) auf dem Mittelteil des Gebiets (~35% der von Vegetation bewachsenen Fläche).

Waldrechtliche Belange

Auf dem südlichen Mittelteil des Gewerbegebiets befinden sich Flächen (G4), die Waldsukzession aufweisen und einer anderen Nutzung zugeführt werden sollen (siehe Kap. 4.4 Waldumwandlung).

Amphibien

Im Zuge der vor Ort Kartierungen des Untersuchungsraumes wurden zwei Arten erfasst, die Erdkröte und der Teichfrosch. Die Erdkröte ist in der Roten Liste des Landes Brandenburg als „nicht gefährdet“ eingestuft und der Teichfrosch ist nach der Roten Liste Brandenburg als „ungefährdet“ anzusehen. Ihr derzeitiger Lebensraum ist das Regenüberlaufbecken, welches sie nicht verlassen können.

Aufgrund der Tatsache, dass Amphibien in freier Lebensraum-Umgebung im Frühjahr zum Laichen zu Feuchtgebieten wandern, sollte das künstliche Regenüberlaufbecken hinter der Lagerhalle auf der Westspitze des Plangebiets so zeitnah wie möglich entfernt werden. Das Plangebiet selbst ist als Laichhabitat nicht geeignet.

Reptilien

Im südlichen Teil des Plangebiets wurden Zauneidechsen (nachgewiesen, die nach der Roten Liste Brandenburg als gefährdet eingestuft und nach BNatSchG streng geschützt sind. Der dort befindliche Erd-Schotterhügel mit Gras- und Ruderalflur stellt ein Vorzugshabitat für Zauneidechsen dar. Ebenso ist die Westspitze des Plangebiets mit ruderaler Stauden- und Distelflur ein bevorzugtes Habitat der Zauneidechse. Auf diesem Teil des Plangebiets wurden jedoch bislang keine Zauneidechsen nachgewiesen. Nach Aussagen der Eigentümer kommt die Blindschleiche im Außenbereich des Plangebiets nahe der Westspitze vor.

Fledermäuse

Die Überprüfung des Plangebiets auf Fledermausquartiere erfolgte in zwei Vor-Ort-begehungen. Es wurden die vorhandenen naturräumlichen Strukturen und die Gebäude innen und außen auf Fledermausvorkommen untersucht, wobei die Fledermausart „Graues Langohr“ (*Plecotus austriacus*) nachgewiesen werden konnte. Auf dem Plangebiet liegen zwei nachgewiesene Einzelquartiere des Grauen Langohrs im Bereich der Deckenstrukturen der Lagerhalle im östlichen Teil des Geltungsbereichs (siehe Abb. 22 im Umweltbericht). Die Strukturen auf dem Plangebiet und im Umfeld des Plangebiets werden höchstwahrscheinlich als Jagdrevier von den Fledermäusen genutzt. Nach der Liste für Deutschland ist das Graue Langohr stark gefährdet und nach BNatSchG streng geschützt.

Brutvögel

Um die Erstellung des B-Plans kurzfristig zu ermöglichen, wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark, anstelle einer Brutvogel-Kartierung, eine Potenzialanalyse durchgeführt. Anhand der Potenzialanalyse werden alle auf dem Plangebiet potenziell vorkommenden Brutvogelarten ermittelt.

Die Analyse der vorhandenen Strukturen (u.a. Laub- und Nadelhölzer, Gebüsch und Ruderalfluren, wie auch Gebäude) ermöglicht es Rückschlüsse auf das Vorkommen von Brutvögeln zu ziehen. Potenziell treten 33 Brutvogelarten auf dem Plangebiet Am Wasserturm auf. Neun Arten sind nach der Roten Liste Brandenburg gefährdet. Der Steinschmätzer ist eine Rote Liste-Art des gesamten Bundesgebiets. Er ist in Brandenburg wie deutschlandweit vor dem Aussterben bedroht und ist nach Anhang IV FFH-Richtlinie als streng geschützte Art gesondert in einem Artenschutzfachbeitrag zu behandeln.

Im Falle einer Umsetzung des B-Plans werden Offenflächen und Totholzstrukturen, Gehölze und Ruderalfluren vornehmlich in der Mitte des Plangebiets entfal-

len. Damit gehen den heimischen Brutvögeln sowohl Nistmöglichkeiten als auch Nahrungsreviere verloren.

4.2 Wirkungen der Eingriffe auf die einzelnen Schutzgüter

4.2.1 Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird durch das Vorhaben verändert.

Eine Umsetzung des Bebauungsplans Am Wasserturm bewirkt auf 80% der Fläche des Plangebiets (GRZ 0,6 + 0,2 Überschreitung durch Nebenanlagen sowie GRZ 0,8) den dauerhaften Verlust von Landschaftselementen in Gestalt von Waldsukzession, Ruderalfluren und Gehölzaufwüchsen. 20% der Flächen sind in der Planung für Grün vorgehalten.

Konkret bedeutet dies eine neue Versiegelung und Überbauung von rund 0,84 ha der Flächen mit Gewerbegebäuden, baulichen Anlagen und verkehrlichen Erschließungsflächen. Der nördliche und westliche Teil des Plangebiets wäre durch Begrünung und Anlage von Habitatstrukturen für Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen und Steinschmätzer charakterisiert.

Durch die im B-Plan vorgesehenen SPE-Flächen, Grünflächen und Anpflanzungen zwischen der Neubebauung und der Stellplätze, ist eine Wiederherstellung des Landschaftsbildes in eingeschränkter Form möglich. Die anzupflanzenden Wiesen, Hecken und Gehölzstrukturen werden die im Umfeld bestehende Struktur aufgreifen und sich so positiv in das Landschaftsbild einfügen.

Das **Schutzgut Landschaftsbild** ist von dem Vorhaben **mäßig betroffen**.

4.2.2 Schutzgut Boden

Durch die geplante Bebauung werden 0,84 ha Boden dauerhaft neu versiegelt. Hiervon sind Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung betroffen. Die Bodenfunktionen insbesondere die Infiltration von Niederschlägen und die Nutzbarkeit als Habitat gehen vollständig verloren.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung und des Baustellenbetriebes kann es auf zusätzlichen Flächen zu Bodenverdichtungen kommen.

In Ermangelung ausreichend geeigneter Flächen zum Ausgleich (Entsiegelung oder Strukturaufwertung von Flächen) für den Eingriff auf dem Plangebiet, wird die Kompensation in Form von kombinierten Maßnahmentypen durchgeführt. Maßnahmen zur Grünentwicklung sowie Strukturaufwertung innerhalb des Plangebiets werden im Bebauungsplan gesichert. Maßnahmen außerhalb, wie zum Beispiel die Erstaufforstung als Ausgleich für die Waldsukzession und eine Entsiegelung auf Flächen im B-Plan zur ehemaligen Entenfarm - Mühlenberg II werden vertraglich geregelt.

Das **Schutzgut Boden** ist auf rund 0,84 ha **stark betroffen**.

4.2.3 Schutzgut Wasser

Als Folge der Umsetzung des Bebauungsplans wird die Versickerungsfähigkeit

des Bodens auf einer Fläche von 0,84 ha unterbunden. Eine vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt in den Vegetationsbereichen bzw. in den Neuanpflanzungsbereichen und in den Straßenversickerungsmulden im Plangebiet sowie auf den Grundstücken selbst und ist im Bebauungsplan festgesetzt. Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Im Vergleich zur Vorsituation kann bei Umsetzung des Bebauungsplans eine ähnliche Regenwassersituation geschaffen werden.

Das **Schutzgut Wasser** ist von dem Bebauungsplan bei einer Verhinderung des Eintrages von Öl-, Kraft- und Schmierstoffen **mäßig betroffen**.

4.2.4 Schutzgut Klima und Luft

Die bauliche Entwicklung des Gebiets Am Wasserturm bedingt eine Neuversiegelung von etwa 0,84 ha. Damit verbunden ist ein Verlust an Vegetationsraum, der sich kleinräumig klimatisch in erhöhter Wärmeentwicklung im Sommer mit entsprechender Belastung des Bioklimas (Aufheizungseffekte durch sich herausbildende Wärmeinseln), in Windkanalisierungen bei entsprechenden Wetterlagen und in der Verringerung von Kaltluftentstehung niederschlägt.

Lokalklimatisch wird sich die Anlage der Erschließungsflächen und die Bebauung in mittlerer Intensität auswirken. Durch die Festsetzung von Grünentwicklungsflächen und Grünverbindungen wird der kleinräumige Luftaustausch zwischen versiegelter und unversiegelter Fläche dennoch gefördert.

Das Schutzgut **Klima und Luft** ist von dem Vorhaben **mäßig bis stark betroffen**.

4.2.5 Schutzgut Mensch

Es ist nicht zu erwarten, dass die gesetzlich festgelegten Grenzwerte für Luftschadstoffe wie Stickoxide/Stickstoffdioxid (NO_x/NO₂), Ozon (O₃) und Feinstaub (PM₁₀) durch die Planung überschritten werden.

Die schalltechnische Untersuchung verdeutlicht, dass die prognostizierten Immissionswerte vom Verkehr des Gewerbegebiets die Orientierungswerte für „Allgemeine Wohngebiete“ nach DIN 18005 und TA Lärm am Tag um 7 dB(A) und in der Nacht um 6dB(A) unterschreiten.

Die Festsetzungen im B-Plan von maximalen Werten zur Lärmemission und Lärmimmission bewirken einen dauerhaften schalltechnischen Schutz des Schutzgutes Mensch vor Lärm im Zuge der Entwicklung des Plangebiets.

Die neuen Verkehrsströme können nach Fazit vom Büro Aqua-Plan von den zwei zuführenden Straßen (Karl-Marx-Straße und Waldstraße) gut aufgenommen werden und stellen für die Anwohner keine starke Einschränkung dar.

Das Schutzgut **Mensch** ist von dem Vorhaben **mäßig betroffen**.

4.2.6 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Biotope

Durch die Versiegelung und Überbauung von Flächen wird es zu einem Verlust von Biotopen kommen. Bei den Biotopen handelt es sich überwiegend um Biotope mit einer mittleren Wertigkeit.

Die Eingriffsintensität für das **Schutzgut Biotope** ist bedingt durch die Beseitigung und Umwandlung der Biotope als **stark bzw. vernichtend** anzusehen.

Waldrechtliche Belange

Auf dem südlichen Mittelteil des Gewerbegebiets befinden sich Flächen, die Waldsukzession aufweisen und einer anderen Nutzung zugeführt werden sollen. Diese Sukzession muss nach § 8 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) einem Ausgleich zugeführt werden. Der Ausgleich der Waldsukzession (4.223 m²) wird in Form einer Ersatzaufforstung erfolgen (siehe Kap. 4.4 Waldumwandlung).

Amphibien

Durch die Überbauung im Westen und in der Mitte des B-Plangebiets kommt es zu einer Zerschneidung des Wanderkorridors der Amphibien. Betriebsbedingte Wirkungen gehen vom Straßenverkehr aus. Die Gefahr der Tötung von Amphibien besteht überwiegend zu den Wanderzeiten, und hier insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten in den Morgen- und Abendstunden, bei stetigem Gewerbeverkehr jedoch auch ganztägig.

Die Artengruppe der Amphibien ist durch die Verbesserung mit der Entfernung der Falle/Regenüberlaufbecken und durch den Wegfall ihres derzeitigen Laichgewässers vom Bebauungsplan **mäßig bis stark betroffen**.

Reptilien

Die Zauneidechse ist als streng geschützte Art in besonderer Weise bei der Umsetzung des Bebauungsplans zu berücksichtigen. Der Verlust von Habitatflächen für Zauneidechsen durch den Bebauungsplan kann durch die Schaffung von Zauneidechsenhabitatstrukturen verbunden mit einer Umsiedlung der Tiere auf die Westspitze des Plangebiets ausgeglichen werden.

Die Entwicklung des Ersatzhabitats ermöglicht die Minimierung, der durch den Bebauungsplan hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Zauneidechse.

Die Zauneidechsen sind von der geplanten Bebauung auf rund 0,78ha **stark betroffen**.

Die nach Aussagen der Eigentümer im Bereich der Westspitze vorkommende Blindschleiche ist durch die Maßnahmen nicht betroffen.

Fledermäuse

Graue Langohren sind als streng geschützte Fledermausart in besonderer Weise bei der Ausführung des Bebauungsplans zu berücksichtigen. Die Gefahr der Schädigung oder Tötung von Tieren wird durch eine ökologische Baubegleitung minimiert. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans kommt es zu einem Verlust der derzeit genutzten Fledermausquartiere in den Deckenstrukturen des Ge-

bäudes auf der Fläche GE1. Dieser Verlust der Habitate durch Überbauung ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen.

Die 2 Einzel-Quartiere der Fledermausart Graues Langohr sind vom Bebauungsplan **stark bzw. vernichtend betroffen**.

Vögel

Die Veränderung der derzeitigen Nutzung der betroffenen Biotope in Gestalt von Versiegelung hat unter aller Voraussicht vorübergehend negative Auswirkung auf den Brutvogelbestand. Verluste von Gehölzen, in Form von Gebüsch und Sträuchern sind nicht durch die umliegenden Wald-/Forstflächen, sondern nur durch die Entwicklung von zeitnah angepflanzten Hecken-/ Strauchstrukturen auf dem Plangebiet aufzufangen.

Die Veränderung der derzeitigen Nutzung der betroffenen Biotope sowie die Versiegelung hat voraussichtlich weniger negative Auswirkungen auf den Brutvogelbestand, insbesondere wenn Nistkästen an jedes Gebäude angebracht und die benannten Anpflanzungen vorgenommen werden.

Betriebsbedingte Wirkungen gehen vom Straßenverkehr und von der Anwesenheit von Menschen und ihren Haustieren (Hunde/Katzen) aus. Da es sich um eine Zufahrtstraße zu einem Gewerbegebiet handelt, sind Verkehrsoffer aufgrund der eher geringen Geschwindigkeiten nicht zu erwarten. Im Falle einer Aufwertung des Plangebiets durch entsprechende Anpflanzungen (Hecken, Blüthengebüsch, Rasen, Gehölze etc.) in den Randbereichen der geplanten Bebauung und durch den Einsatz von Nistkästen ist nicht von einer Negativ-Entwicklung des Brutvogelbestands auf der Fläche des Plangebiets auszugehen. Während der Bauzeit sind Störungen durch die Bautätigkeiten zu erwarten. Betroffen von visuellen und akustischen Störungen sind sowohl die Brutvögel der angrenzenden Flächen, als auch Nahrungsgäste.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Umsetzung des Bebauungsplans für die Artengruppe der Brutvögel nur zu einem temporären Bestandsverlust führt und zu verkraften ist.

Durch die Ausführung des Bebauungsplans sind insgesamt 33 Arten mit rund 40 Revieren vom B-Plan **mäßig betroffen**.

Der Steinschmätzer als streng geschützte Art wird gesondert im Artenschutzfachbeitrag 2016 behandelt. Der Steinschmätzer ist durch den Verlust von Habitatstrukturen mit rund 4 Revieren vom B-Plan **mäßig betroffen**.

4.3 Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Zur Umsetzung des B-Plans für das Plangebiet am Wasserturm werden Ausgleichmaßnahmen für die Art 'Zauneidechse' erforderlich (Einrichtung eines Ersatzhabitats, Strukturhöhung im südlichen Teil der Westspitze, Begehung und Abfangen der Zauneidechsen auf dem westlichen Mittelbereich, Umsetzung der Zauneidechsen in das Ersatzhabitat (Fläche a, b und c auf der Westspitze des Plangebiets)).

Den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kommt im Rahmen der Planung besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, aus landschaftspflegerischer Sicht geeigne-

te Maßnahmen festzulegen, die zu einer Reduzierung der Eingriffsfolgen beitragen. Folgende Maßnahmen zur Minderung, Vermeidung und Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft wurden in die Planung übernommen:

- Erhalt der Ruderalflur auf der Westspitze des Plangebiets (Textliche Festsetzung Nr. 10-13)
- Neuanspflanzung von einheimischen Bäumen, Hecken, Sträuchern, Rasen etc. auf dafür vorgesehenen Flächen (Grünplanung) – Pflanzliste s. Anhang Plangebiets (Textliche Festsetzung Nr. 10-16)
- Einrichtung eines Grünverbundes von der Westspitze zur Forstfläche im Osten (Textliche Festsetzung Nr. 12-14)
- Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen (Städtebaulicher Vertrag)
- Anbringen von Nistkästen an jedes Bestands- und Neubaugebäude (Textliche Festsetzung Nr. 17)
- Anbringen von 10 Nistkästen auf Forstflächen, davon 3 innerhalb des Geltungsbereichs auf dem Flurstück 115/4 des Landesbetriebs Forst Brandenburg südlich des Wegs zum Wasserturm (Textliche Festsetzung Nr. 18), 3 auf dem Flurstück 113/1 nördlich des Wegs zum Wasserturm und 4 auf dem Flurstück 115/4 nördlich des Wegs zum Wasserturm (Sicherung über Gestattungsvertrag).
- Anbringen von mindestens 2, besser 5 Fledermauskästen an das Gebäude des Fledermausquartiers (Lagerhalle in GE 1), (Textliche Festsetzung Nr. 19)
- Errichten eines Folienschutzzaunes und insgesamt 7 Strukturen auf der Westspitze (4 Feldsteinhaufen, davon 3 á 3m³ und 1 grobkantiger á 1m³, 6 Stubben-Reisighaufen á 3m³ für Zauneidechsen und Steinschmätzer) (Städtebaulicher Vertrag und Textliche Festsetzungen Nr. 10, 11 und 12)
- keine zusätzliche Versiegelung für Zufahrten und Lagerplätze während der Bauphase (Hinweise)
- Es ist ein sorgfältiger Umgang mit Schadstoffen (Kraftstoffe, Öl u. ä.) während der Bauphase sicherzustellen (Hinweise)
- Der Einsatz und die Nutzung von Baumaschinen und -gerät muss nach dem gültigen Stand der Technik erfolgen (Hinweise)
- Eventueller Oberbodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung und Verunreinigung zu schützen und möglichst am Standort wieder einzubauen (Hinweise)
- Bauzeitenregelungen zur Abwendung der Verbotstatbestände (Hinweise)

Für nicht vermeidbare Eingriffe müssen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall lassen sich die bau- und betriebsbedingten Konflikte überwiegend oder durch geeignete Maßnahmen vermeiden. Zur Kompensation der anlagebedingten Konflikte sind jedoch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Die Eingriff- und Ausgleichmaßnahmen dienen dazu potenzielle durch den B-Plan hervorgerufene Schäden an den Schutzgütern zu verhindern.

Gemäß der Bilanzierung der auftretenden Eingriffe und Ausgleichmaßnahmen, bezogen auf das jeweilige Schutzgut, verbleiben 4.779 m² Fläche zum Ausgleich.

Für 4.223 m² Waldsukzession wird eine Ersatzaufforstung durchgeführt (siehe Kap. 4.4 Waldumwandlung). Die noch verbleibende Fläche zum Ausgleich wird durch einen Teil der Entsiegelung der „ehemaligen Entenfarm/Mühlenberg II“ und „Kähnsdorfer Seeblick“ kompensiert.

Siehe auch schutzgutbezogene Bilanzierung im Umweltbericht.

4.4 Waldumwandlung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist für eine Fläche von 4.223m² Waldsukzession eine andere Nutzungsart vorgesehen. Der Bebauungsplan hält für die Fläche GE 4, auf der sich die Waldsukzession lokalisiert, eine Nutzungsänderung in Form von Gewerbeansiedlung vor.

Die Waldsukzession muss nach Rücksprache mit der Unteren Forstbehörde einem Ausgleich zugeführt werden. Die Oberförsterei Potsdam teilte dazu im Februar 2017 den Ausgleichsfaktor 1 für die verlorengelassene Fläche Waldsukzession auf dem Plangebiet mit.

In Ermangelung geeigneter Flächen zur Waldaufwertung in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets, wird der Ausgleich der Waldsukzession in Form einer Ersatzaufforstung durchgeführt. Die Ersatzaufforstung wird von der Firma Naturepen realisiert.

Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223m² wurden im März 2017 auf drei verschiedene Flächen in den Gemarkungen Schulzendorf (1.534m²), Groß Lubolz (2.216m²) und Schönwalde (73m²) zur Verfügung gestellt. Die drei Teilflächen sind als Erstaufforstungsflächen ausgewiesen:

- in der Gemarkung Schulzendorf, Flur 4, Flurstück 112 in einer Größe von 1.534m² gemäß Erstaufforstungsbescheid Geschäftszeichen LFB-19.05-7020-6/04/15 in der Außenstelle des Landesbetriebes Forst Brandenburg, Oberförsterei Königs Wusterhausen,
- in der Gemarkung Groß Lubolz, Flur 3, Flurstücke 101 in einer Größe von 2.216m² gemäß Erstaufforstungsbescheid Geschäftszeichen LFB-20.05-7020-6/02/14 in der Außenstelle des Landesbetriebes Forst Brandenburg, Oberförsterei Luckau sowie
- in der Gemeinde Unterspreewald, Gemarkung Schönwalde, Flur 5, Flurstücke 222 (alt 168) in einer Größe von 73m² gemäß Erstaufforstungsbescheid Geschäftszeichen 0804-7020-6-2010 und 20.05-7020-6/02/13 in der Außenstelle des Landesbetriebes Forst Brandenburg, Oberförsterei Luckau.

Die Ersatzaufforstungsverpflichtung der Märker-Bau Haus & Grundstück Vertrieb GmbH, aufgrund der Aufstellung des B-Plans „Am Wasserturm“ in der Gemeinde Neuseddin, ist mit dem Vertrag vom 13.03.2017, Vertragsnummer A+E 2017-10, zwischen der Firma Naturepen und Märker-Bau Haus und Grundstück Vertrieb GmbH gesichert. Die Sicherung der oben genannten Flächen zur Ersatzaufforstung für den Ausgleich von Waldsukzession auf dem B-Plangebiet „Am Wasserturm“, erfolgt über einen Gestattungsvertrag zugunsten der Firma Naturepen. Die Rechts- und Eigentumsnachfolge wurde in den entsprechenden Verträgen zwischen Naturepen und Märker-Bau Haus & Grundstück Vertrieb GmbH berücksichtigt.

Es erfolgte keine finanzielle Förderung des Landes Brandenburg bei der Realisierung der oben genannten Maßnahmen. Es bestehen keine anderen rechtlichen Verpflichtungen der angebotenen Maßnahmen.

Detaillierte Angaben zu den Baumarten mit Flächenanteilen, zum Pflanzverband und Sortiment, zur Herkunft der verwendeten Baum- und Straucharten sowie kartographische Darstellungen der Ersatzaufforstungsflächen sind dem Städtebauli-

chen Vertrag zu entnehmen. Mit dessen Abschluss erfolgt die waldrechtliche Qualifizierung des B-Plans.

5. Planinhalt (Abwägung und Begründung)

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, private und öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Grün- und Waldflächen, eine Schallkontingentierung sowie Flächen zum Schutz, Pflege und Erhalt von Natur und Landschaft (SPE) festgesetzt.

Flächenbilanz

Fläche	in m²	in %
Gewerbegebiet	50.440	70,8
SPE (Fläche a-g)	9.600	13,5
Bahn	160	0,2
Private Straßenverkehrsfläche inkl. Wegerecht Bahn	2.740	3,9
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	4.475	6,3
Versorgungsflächen	560	0,8
Wald	2.830	4,0
Grünfläche (Straßenverkehrsgrün)	475	0,7
Gesamt	71.280	100,0

5.1 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

5.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche

Art der Nutzung: Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

Die ansässigen Betriebe im Plangebiet genießen Bestandsschutz, konnten sich auf Grund der Darstellung der Flächen im Flächennutzungsplan als Bahnflächen nicht weiterentwickeln bzw. keine baulichen Maßnahmen durchführen. Die Gemeinde möchte für die Eigentümer der Flächen im Rahmen einer geordneten

städtebaulichen Entwicklung langfristig Planungssicherheit schaffen sowie verträgliche Entwicklungen auf den bislang unbebauten Flächen ermöglichen. Die Baugrundstücke werden als Gewerbegebiet festgesetzt.

Gliederung des Plangebiets

Gemäß des § 1 Abs. 4 BauNVO wird das Plangebiet in die Gewerbegebiete GE 1 - 10 gegliedert (Knotenlinie). Die Gliederung des Gewerbegebiets dient der Festsetzung unterschiedlicher Nutzungsmaße und der Zuweisung von gestaffelten Lärmkontingenten (siehe Immissionsschutzgutachten).

Die Teilflächen werden durch Emissionskontingente in die Teilflächen GE 1-10 gegliedert. Hierbei wurden die Entfernungen zu schützenswerten Nutzungen wie der angrenzenden Eisenbahnsiedlung berücksichtigt.

Eine Gliederung hinsichtlich der Emissionskontingente ist gem. § 1 Abs. 4 BauNVO sowohl innerhalb des Plangebiets als auch im Verhältnis mehrerer Gewerbegebiete einer Gemeinde zueinander möglich. Dabei muss die Gliederung gewährleisten, dass entweder ein Teilgebiet ohne Emissionskontingente festgesetzt wird oder es ein Teilgebiet geben muss, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die der Ansiedlung jedes nach § 8 BauNVO zulässigen Betriebs nicht entgegenstehen. Um den gesunden Wohnverhältnissen in der Gemeinde Rechnung zu tragen, werden für alle Baugebiete GE 1 bis GE 10 Lärmkontingente festgesetzt sowie die Möglichkeit der Gliederung durch Festsetzungen für mehrerer Gewerbegebiete im Verhältnis zueinander gem. § 1 Abs. 4 S. 2 BauNVO genutzt.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde sieht vor, dass gewerbliche Bauflächen hauptsächlich im OT Neuseddin östlich und nordöstlich des Siedlungsbereichs untergebracht werden. Die bestehenden Gewerbebestände entlang der Pappelallee wurden auf dem Gelände einer Konversionsfläche eines NVA Straßenbauregiments entwickelt, das Gewerbegebiet Gewerbestraße Nord schließt nördlich daran an. Sie tragen dem gemeindlichen Willen und dem integrativen Planungsprozess zum Flächennutzungsplan Rechnung, dass gewerbliche Schwerpunkte an den Ortsrändern zu konzentrieren sind, um die Wohnnutzung in der Gemeinde nicht zu beeinträchtigen. Die Ortsrandlage entspricht somit dem planerischen Willen einer Nutzungstrennung und den Anforderungen des § 50 BImSchG. Die Wohnansiedlungen in Neuseddin sind der historischen Entwicklung als Bahnstandort und als NVA-Standort geschuldet. Bis etwa Mitte der 20er Jahre entstand in Neuseddin mit Entwicklung des Rangierbahnhofes die „Eisenbahnsiedlung“, eine Siedlung mit Dienstwohnungen für Eisenbahner und ihre Familien, beginnend in der Schmiedestraße sowie in den 1970er Jahren das Neubaugebiet im Bereich Hans-Beimler-Straße eine Siedlung für die NVA-Angehörigen und ihre Familien. Seit der Wende wurden Einfamilienhausgebiete im Bereich Lärchenweg, Lindenring und Kiefernweg entwickelt.

Schwerpunkt der gewerblichen Entwicklung war und ist der Standort Gewerbegebiet Neuseddin entlang der Pappelallee. Durch die Darstellung der gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan im Gemeindegebiet wird gewährleistet, dass eine Gliederung der Gewerbegebiete der Gemeinde im Verhältnis zueinander möglich ist. Die festgesetzten Gewerbegebiete in Neuseddin im „Bebauungsplan Nr. 1B – Gewerbegebiet Neuseddin – östlicher Teil“ nördlich des Birkenwegs, „Bebauungsplan Nr. 1A – Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil (im nördlichen Teil)“ sowie im Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ haben keine Emissionskontingente bzw. Einschränkungen hinsichtlich Nutzungs- und Be-

triebsarten. Bereits in den damaligen Aufstellungsverfahren wurde das Konzept der Gliederung verfolgt und die siedlungsnahen Bereiche als Gewerbegebiete eingeschränkt, jedoch insgesamt ca. 40 ha uneingeschränkt planungsrechtlich ermöglicht.

Im Ergebnis ist eine sinnvolle städtebauliche Ordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauNVO gewährleistet und die allgemeine Zweckbestimmung des § 8 BauNVO in den weiteren Gewerbegebieten in der Gemeinde gesichert. Mit diesen Immissionsschutzfestsetzungen werden negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit verhindert.

Grundflächenzahl (GRZ) und Baumassenzahl (BMZ)

Im Plangebiet gibt es sowohl bestehende Nutzungen und Bebauung als auch ungenutzte, unbebaute oder brachgefallene Flächen in verschiedenen Abständen zur benachbarten Wohnbebauung der Eisenbahnsiedlung. Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl von 0,6 und 0,8 und eine Baumassenzahl von 2,0 und 3,0 festgesetzt.

Die Gewerbegebiete 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 haben eine GRZ von 0,6 um eine geordnete und gleichmäßig dichte Bebauung zu ermöglichen.

Für die Gewerbegebiete 2, 3 und 9 ist eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Für die nach Norden liegenden Teile dieser Gebiete sind SPE-Flächen festgesetzt, diese dienen dem Ausgleich der Eingriffe und der optischen Abpflanzung. Die SPE-Flächen sind nicht überbaubar und langfristig gesichert. Damit die daran angrenzenden Gewerbegebiete wirtschaftlich bebaut und betrieben werden können, ist eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Da eine wesentliche Überschreitung durch Nebenanlagen bei einer GRZ von 0,8 gem. § 19 Abs. 4 BauNVO nicht mehr möglich ist, beläuft sich der Eingriff auf das Schutzgut Boden auf den gleichen Wert (0,8).

Die BMZ ist für die Gewerbegebiete GE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 mit 2,0 festgesetzt. Dies ermöglicht eine moderate Auslastung und Dichte der Grundstücke. Für die Gewerbegebiete 8 und 10 ist eine BMZ von 3,0 festgesetzt, da im Sinne der Bestandssicherung die ohnehin dichtere Bebauung auf den Grundstücken weiterhin möglich sein soll.

Höhe baulicher Anlagen

Da Gewerbebauten eher unregelmäßige Raumhöhen aufweisen wird eine maximal zulässige Oberkante der baulichen Anlagen von 7 m und 10 m festgesetzt. Die Höhe bezieht sich auf den höchsten das Landschaftsbild prägenden Bauteil ohne technische Aufbauten. Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich durch die festgesetzte Geländeoberkante von 62 m über NHN (DHHN 92). Die tatsächliche Geländeoberfläche liegt zwischen 63 m über NHN im Osten und bei 60 m über NHN im Westen des Gebiets.

Die maximal zulässige Höhe in den GE 2, 3, 4, 8, 9 und 10 ist 10 m. Für die Gewerbegebiete GE 1, 5, 6 und 7 ist eine maximale Oberkante von 7 m zulässig. Die Höhe der möglichen Bebauung der Gewerbegebiete nimmt von Osten nach Westen zu. Die Grundstücke hin zum nördlichen Bahngelände und Richtung Westspitze können höher bebaut werden. Zum süd-östlichen und östlichen Waldrand sind sie niedriger zu bebauen.

Damit entsteht ein verträglicher Übergang zu benachbarten Eisenbahnsiedlung und eine städtebauliche Einbindung unter Berücksichtigung der Bestandsgebäude.

Bei den Gewerbegebieten mit einer BMZ von 2,0 und einer maximalen Höhe von 10 m (GE 2, 3, 4 und 9) kann die Bebauung entweder hoch mit geringerer Grundfläche oder flacher mit größerer Grundfläche erfolgen. Damit soll erreicht werden, dass die Bebauung nicht zu massiv wird. Eine volle Ausnutzung der Grundstücke ist auch auf Grund der Lage und verkehrlichen Erschließung nicht angestrebt. Es geht um eine moderate Entwicklung des Gebiets, dieses soll sich auch im Gebietscharakter widerspiegeln.

Die maximal zulässige Höhe kann durch technische Aufbauten um 3 m überschritten werden (siehe textliche Festsetzung Nr. 5).

Baugrenzen

Die überbaubare Grundstücksfläche wird mit Hilfe von Baugrenzen festgesetzt, innerhalb derer bauliche Anlagen zulässig sind. Es wird je Gewerbegebiet ein Baufenster festgesetzt, das 2 m Abstand zu den privaten Straßenverkehrsflächen, benachbarten Gewerbegebieten und Grünfestsetzungen lässt. So wird sowohl ein zu dichtes Heranbauen an die Straßenverkehrsfläche und Grünbereiche verhindert, aber auch eine flexible Ausnutzung innerhalb der Gewerbegebiete ermöglicht.

Die Festsetzung einzelner Baufenster von 800 m² bis maximal 7300 m² orientiert sich an dem Bestand und den planerischen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Gebiets. Mit der Festsetzung der Baufenster soll eine kleinteilige Nutzungsstruktur geschaffen werden. Der Bau von großen Hallen über zum Beispiel zwei Gewerbegebiete, die zu großflächigen und verkehrsintensiven Nutzungen führen können, ist dann nicht mehr möglich und nicht beabsichtigt.

5.1.2 Grün- und Waldflächen

Waldflächen

Im östlichen Bereich des Plangebiets sind Waldflächen festgesetzt.

Straßenverkehrsgrün

Parallel zur nördlichen Straße wird zur optischen Abgrenzung zur Bahnnutzung straßenbegleitend privates Straßenverkehrsgrün festgesetzt. Dies dient dem Erhalt des Grünstreifens.

Private Grünflächen (zu SPE-Flächen a - g)

Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind mit privaten Grünflächen unterlegt. Die Zweckbestimmung ergibt sich aus der Verknüpfung mit den SPE-Flächen. Die Festsetzung soll den Grüncharakter der Fläche unterstreichen und langfristig sichern. Die Flächen dienen dem Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut Boden und werden daher nicht als Baugebietsfläche dargestellt.

5.1.3 Versorgungsflächen

Es sind drei Versorgungsflächen festgesetzt. An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze sowie an der östlichen Grenze des Gewerbegebiets am Übergang zum Wald befinden sich zwei Trafostationen der DB Netz AG. Hier sind Flächen für die Versorgung mit Elektrizität festgesetzt.

Zur Entwässerung der Straßenflächen ist für die Privatstraße 2 eine Fläche für die Versorgung mit Entwässerungsanlagen festgesetzt. Die Anlage weiterer Mul-

den erfolgt innerhalb der Straßenverkehrsflächen (Privatstraße 1, s. Kap. 3.6).

5.1.4 Verkehrsflächen

Der Weg zum Wasserturm ist im Bereich der Landesforstfläche bis zum nördlichen Wendehammer sowie der Abzweigung zu den GE 5, 6 und 7 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die weiteren vorhandenen Wege werden als Privatstraßen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzt (siehe auch Textliche Festsetzungen). Durch die Eigentümer muss eine gemeinsame Regelung zur Nutzung der Straßen gefunden werden.

Alle Flurstücke/Grundstücke sind über die festgesetzten Straßen erschlossen. Die weitere innere Erschließung erfolgt – soweit erforderlich – innerhalb der einzelnen Gewerbegebiete.

5.1.5 Nachrichtliche Übernahmen

Bahnflächen

Im Süden des Gebiets ist der im Geltungsbereich befindliche Gleisanschluss nachrichtlich als Bahnfläche dargestellt. Die private Verkehrsfläche (Privatstraße 1) zur Erschließung der Grundstücke der DB Netz AG im Süden des Plangebiets ist mit der Signatur „Für Bahnzwecke gewidmete Wegerechtsfläche“ versehen. Weitere Flächen sind nicht bahngewidmet.

10-kV-Leitung

An der östlichen Grenze des Gewerbegebiets am Übergang zum Wald verläuft in Verbindung mit dem Trafohäuschen eine 10-kV-Leitung der Deutschen Bahn.

Landschaftsschutzgebiet

Die Waldflächen des Plangebiets liegen zum Teil innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“. Bauflächen sind nicht betroffen.

Messpunkte

Innerhalb und an der Grenze des Plangebiets liegen drei zukünftige Aufnahme- punkte für die Katastervermessung, die durch kreisförmige Bereiche gekennzeichnet sind (zu Beginn, an der Abbiegung und am Ende der Privatstraße 1). (siehe auch Hinweise)

Altlastenverdachtsfläche

Der Geltungsbereich des B-Plans ist bei der Unteren Bodenschutzbehörde als Altlastenverdachtsfläche Nr. 03386 2107 registriert. Die Registrierung ist nachrichtlich im B-Plan übernommen. Die daraufhin durchgeführten Bodenproben ergaben, dass sie ermittelten Schadstoffbelastungen als nicht altlastenrelevant einzustufen sind. Ein Gefährdungspotenzial ist für den Geltungsbereich nicht gegeben (siehe Kap. 3.6).

5.2 Begründung der textlichen Festsetzungen

1. In den Gewerbegebieten sind folgende Arten von Betrieben bzw. Anlagen unzulässig:

- *Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder*

- künstlichem Gestein,*
- *Speditionen aller Art,*
- *Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen,*
- *selbstständige Lagerplätze als Hauptnutzung.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 und § 8 Abs. 2 BauNVO)

Begründung

O.g. Anlagen, dazu gehören auch Bauschuttrecyclinganlagen, Speditionen und selbstständige offene Lagerplätze sind unzulässig. Lagerplätze, die einem Betrieb innerhalb des Geltungsbereichs zugehörig sind, sind davon nicht betroffen und weiterhin zulässig. Die Lagerplätze sind dem Betriebsgrundstück nicht zugehörig, wenn diese von ihm getrennt oder entfernt liegen (z.B. in einem Nachbarort). Der Ausschluss der o.g. Betriebsarten begründet sich in erster Linie durch die erwarteten negativen verkehrlichen Auswirkungen. Durch diese Arten von Betrieben wird eine erhebliche Steigerung der Verkehrsmengen und Immissionbelastungen, v.a. von LKWs erwartet, die durch Waldstraße und Karl-Marx-Straße führen würden. Dies würde zu einer unerwünschten Belastung der Anwohner der Eisenbahnsiedlung führen und entspräche nicht dem gewünschten Charakter des Gewerbegebiets. Bei der Ansiedlung von Unternehmen, deren Zuordnung zu den Nutzungsarten Speditionen und Betrieb zum Umschlag größerer Gütermengen unklar ist, muss ggf. ein Nachweis erfolgen, dass das zuerwartende Verkehrsaufkommen verträglich ist.

2. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Verkaufsflächen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie im unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit den vorhandenen Betrieben stehen und flächenmäßig untergeordneter Bestandteil dieser Nutzungen sind.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 und § 8 Abs. 2 BauNVO)

Begründung

Durch die textliche Festsetzung wird erreicht, dass sich städtebaulich hier nicht erwünschte Nutzungen (z. B. Lebensmittel-Discounter unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung) ansiedeln können. In der Eisenbahnsiedlung soll kein zusätzlicher Einkaufsverkehr entstehen. Verkaufsflächen als untergeordneter Bestandteil sollen ausnahmsweise zulässig sein, um den Betrieben einen Verkauf im Rahmen ihres Betriebsablaufs zu ermöglichen. Die verkehrlichen Auswirkungen sind bei der Prüfung zu beachten. Mit dem Ausschluss und der Ausnahmeregelung bleibt die Zweckbestimmung/ der Gebietscharakter des Gewerbegebietes erhalten.

3. In den Gewerbegebieten sind folgende Nutzungen unzulässig:

- *Tankstellen (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)*
- *Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten (gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO)*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Begründung

Tankstellen werden zur Verkehrsvermeidung im Gewerbegebiet Am Wasserturm ausgeschlossen. Zudem ist die periphere Lage im Gemeindegebiet für Tankstel-

len nicht geeignet.

Ebenso ist die Lage für Vergnügungsstätten sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ungeeignet. Auch für diese Anlagen sind ggf. unerwünschte Verkehre zu erwarten.

Anlagen für soziale Zwecke sind auch wg. möglicher Flüchtlingsunterkünfte ausgeschlossen. Die Lage im Gewerbegebiet ist wg. der Nähe zu den Betrieben und den Bahnflächen nicht geeignet zur Unterbringung von Flüchtlingen.

4. *In dem Gewerbegebiet können ausnahmsweise zugelassen werden:*

- *Anlagen für sportliche Zwecke (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)*
- *Betriebswohnungen (gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 8 Abs. 2 Nr. 4 und § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

Begründung

Anlagen für sportliche Zwecke werden nur ausnahmsweise zugelassen, da vor einer Genehmigung eine Prüfung über die verkehrlichen Auswirkungen einer Sportstätte oder ähnlichen erfolgen muss. Sportstätten sind i.d.R. durch ein erhöhtes Besucheraufkommen gekennzeichnet, dies ist jedoch nicht zwingend. Für die Anwohner der Eisenbahnsiedlung soll ein erheblich erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Sportstätten oder Anlagen für sportliche Zwecke vermieden werden.

Betriebswohnungen sind nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig. Daran wird festgehalten, um im Einzelfall zu prüfen, ob der Gebietscharakter und die Einhaltung gesunder Arbeits- und Lebensverhältnisse gesichert sind.

5. *Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen können durch technische Bauteile wie Lüftungsanlagen und Photovoltaik-Anlagen um 3 Meter überschritten werden.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO)

Begründung

Mit der Zulässigkeit von Überschreitungen wird erreicht, dass notwendige technische Vorkehrungen an den Gebäuden möglich sind. Die maximale Bauhöhe von 7 bzw. 10 m soll auf maximal 10 bzw. 13 m begrenzt werden. Von den Solarmodulen darf keine Blendwirkung ausgehen, die z.B. den zivilen Luftverkehr beeinträchtigt.

6. *Die Privatstraße 1 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Besucher und Nutzer der Gewerbegebiete, der Deutschen Bahn sowie einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Unternehmensträger zu belasten.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7. *Die Privatstraße 2 ist mit einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Besucher und Nutzer der Gewerbegebiete sowie der Unternehmensträger zu belasten.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Begründung

Mit den Festsetzungen 6. und 7. ist sicherzustellen, dass Besucher und Nutzer und die Deutsche Bahn erforderliche Grundstücke über die privaten Verkehrsflächen erreichen können. Unternehmensträger, wie z.B. Müllfahrzeuge, haben auf den Flächen Fahr- und Leitungsrecht.

8. Die Fläche A ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der anliegenden Grundstücke belastet.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Begründung

Die Fläche A ist nicht als Verkehrsfläche festgesetzt, jedoch mit Geh- und Fahrrecht belastet, um die Erreichbarkeit des Flurstücks 115/1 zu gewährleisten.

9. In den Gewerbegebieten sind nur Anlagen und Nutzungen zulässig, deren Geräuschemissionen soweit begrenzt sind, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 "Geräuschkontingentierung", Dezember 2006, weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) überschritten werden. Das Vorhaben ist zulässig, wenn der Beurteilungspegel der Betriebsgeräusche der Anlage oder des Betriebes (beurteilt nach der TA Lärm, Fassung vom 26. August 1998 unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung) das nach DIN 45691, Abschnitt 5 für das Betriebsgrundstück berechnete Immissionskontingent oder einen Wert von 15 dB(A) unter dem maßgeblichen Immissionsrichtwert (Nr. 6.1. der TA Lärm) an den maßgeblichen Immissionsorten im Einwirkungsbereich (Nr. 2.2 und 2.3. der TA Lärm) nicht überschreitet.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und § 15 Abs. 1 BauNVO)

Fläche	LEK,tags in dB(A)/m²	LEK,nachts in dB(A)/m²
GE 1	65	50
GE 2	65	52
GE 3	65	53
GE 4	65	53
GE 5	65	52
GE 6	65	53
GE 7	65	55
GE 8	70	56
GE 9	70	56
GE 10	70	56

Begründung

Diese Festsetzung dient der Sicherstellung der im schalltechnischen Gutachten angenommenen Lärmkontingentierung und damit der planerischen Bewältigung von Konflikten.

Die zulässigen Nutzungen werden hinsichtlich ihrer akustischen Auswirkungen durch diese textliche Festsetzung eingeschränkt, um schädliche Lärmimmissionen für die angrenzenden Wohngrundstücke zu verhindern. Der Geltungsbereich wird in Teilflächen untergliedert, für die bestimmte Lärmemissionskontingente nach der DIN 45691 festgesetzt werden (siehe Nebenzeichnung 1). Die

Lärmemissionskontingente zeigen an, wie viel dB(A) ein Quadratmeter Fläche emittieren darf, wobei zwischen Tag- und Nachtwerten unterschieden wird.

Die Berechnung der zulässigen Geräuschkontingente in dB(A) richtet sich nach der Entfernung der Geräuschverursacher von den empfindlichen, zu schützenden Nutzungen und bezieht vorhandene, genehmigte Geräuschquellen mit ein. Die Festsetzung der für die einzelnen Teilflächen zulässigen Geräuschemissionen werden im Bebauungsplan gemäß DIN 45691 in Lärmemissionskontingent pro Quadratmeter festgesetzt: LEK in dB(A)/m².

10. Innerhalb der Fläche a ist zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) die Biotopstruktur zu erhalten und als Habitatstruktur für Zauneidechsen und Steinschmätzer zu entwickeln. Dazu sind Heckenstrukturen und Feldsteinhaufen anzulegen. Hierfür ist auf der Fläche a mittig ein Feldahorn und in 2 m Abstand zur Mitte 5 kreisförmig angeordnete Sträucher (Weißdorn, Schlehe, Blutroter Hartriegel, Pfaffenhütchen, Hundsrose) anzulegen. Diese sind zueinander in je 1,50 m Abstand zu setzen. Weiterhin sind:

- *1 Feldsteinhaufen zu 3 m³ Größe mit Steindurchmesser bis 20 cm zu 70 cm Tiefe in den Boden einzubringen,*
- *und 1 Feldsteinhaufen zu 3 m³ Größe mit Steindurchmesser >20 cm Durchmesser anzulegen.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. Nr. 25a und 25b BauGB)

Begründung

Die Fläche a zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Durch die Anlage einer SPE-Fläche mit hohem Schutzstatus soll der Verlust von Lebensräumen durch die Bebauung des Gewerbegebiets realisiert werden. Die Fläche soll dauerhaft geschützt und weiterentwickelt werden und Lebensraum für Zauneidechsen und Steinschmätzer bieten.

Eine detaillierte Beschreibung der Ausgleichsmaßnahme ist dem Artenschutzfachbeitrag und dem Umweltbericht zu entnehmen.

11. Innerhalb der Fläche b zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) sollen die vorhandenen Gehölze dauerhaft erhalten und vor Beeinträchtigungen geschützt werden. Die Fläche ist als Habitatstruktur für Zauneidechsen und Steinschmätzer zu entwickeln. Dazu ist die Fläche zu entsiegeln und eine Wiesenstruktur in Form einer Salbeiwiese gemäß Pflanzliste anzulegen.

Weiterhin sind:

- *3 Feldsteinhaufen zu 3 m³ Größe mit einem Steindurchmesser bis 20 cm zu 70 cm Tiefe in den Boden einzubringen,*
- *6 Stubben-Reiðighaufen zu 3 m³ Größe, davon 3 zu 70 cm Tiefe in den Boden einzubringen.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25a und 25b BauGB)

Begründung

Die Fläche b dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Sie ergänzt die Fläche a als Erweiterung des Zauneidechsenlebensraums. Mit der Entsiegelung auf der Fläche sowie dem Erhalt der vorhandenen Strukturen und Ergänzung durch Stein- und Reisighaufen wird ein weiterer Zauneidechsenlebensraum geschaffen. Eine detaillierte Be-

beschreibung ist dem Artenschutzfachbeitrag und dem Umweltbericht zu entnehmen.

12. Innerhalb der Fläche c zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) ist die vorhandene Ruderflur zu erhalten. Auf Fläche c ist zur Entwicklung einer Abgrenzung zum Zauneidechsenhabitat und als Übergang zum GE 9 eine 3-reihige Heckenstruktur (Feldahorn) mit 2 m Abstand zum Flächenrand und je 1,50 m Abstand zwischen den Feldahornsträuchern anzulegen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25a und 25b BauGB)

Begründung

Die Fläche c dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs und fungiert als Trennung zwischen dem Gewerbegebiet GE 9 und den geplanten Flächen für die Errichtung der Zauneidechsenhabitate. Fläche c ist Teil des Grünverbundes von Westen nach Osten zur städtebaulichen und gestalterischen Auflockerung des Gewerbegebiets. Dazu sollen Hecken angepflanzt werden. Eine detaillierte Beschreibung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

13. Die Flächen d und e zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) sind als Grünverbund auszubilden. Dazu ist jeweils an der nördlichen Grenze der beiden Flächen eine 3-reihige Heckenstruktur (Feldahorn) mit 2 m Abstand zum Flächenrand und je 1,50 m Abstand zwischen den Feldahornsträuchern anzulegen. Südlich der anzupflanzenden Hecken sind die Ruderaffuren zu erhalten. Die Ruderaffuren sind bei Abgang mit Saatenmischung gemäß Pflanzliste nachzupflanzen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit den Nr. 25a und 25b BauGB)

Begründung

Die Flächen d und e dienen dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Sie sind Teil des Grünverbundes von Westen nach Osten zur städtebaulichen und gestalterischen Auflockerung des Gewerbegebiets. Die in den Geltungsbereich grenzenden Nutzungen der Deutschen Bahn AG sollen durch die Anpflanzung von Hecken städtebaulich abgegrenzt werden. Die Begrünung der Flächen d und e sollen zur Gliederung des Gewerbegebiets beitragen. Eine detaillierte Beschreibung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

14. Die Fläche f zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) ist als Grünverbund auszubilden. Dazu sind Rasen und Saatenmischungen gemäß Pflanzliste anzupflanzen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit der Nr. 25a BauGB BauGB)

Begründung

Die Fläche f dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Sie ist Teil des Grünverbundes von Westen nach Osten zur städtebaulichen und gestalterischen Auflockerung des Gewerbegebiets. Die Begrünung und Gestaltung der Fläche f soll zur Gliederung des Gewerbegebiets beitragen. Eine detaillierte Beschreibung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

15. Die Fläche g zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE) ist als Grünverbund auszubilden. Dazu ist eine Wiesenstruktur in Form einer Wildblumenwiese gemäß Pflanzliste anzupflanzen und zweimal im Jahr zu mähen. Die bestehende Ruderalflur ist zu erhalten.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit den Nr. 25a und 25b BauGB)

Begründung

Die Fläche g dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Die Begrünung und Gestaltung der Fläche g soll zur Gliederung des Gewerbegebiets beitragen. Das Gewerbegebiet soll städtebaulich und gestalterisch aufgelockert werden. Dazu sind Saatenmischungen auszusähen und zweimal jährlich zu mähen. Die sich bisher gebildeten Gehölze sollen erhalten bleiben. Eine detaillierte Beschreibung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

16. In den Gewerbegebieten GE1-GE10 sind mindestens 20 % der Grundstücksflächen dauerhaft zu begrünen (1/3 Heimische Gehölze/Baumarten, 1/3 Saatenmischungen, 1/3 Sträucher gemäß Pflanzliste).

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Begründung

Diese Festsetzung dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb der Geltungsbereichs. Die Begrünung fördert eine Verbesserung der klimatischen Verhältnisse des Gesamtgebiets und ergänzt die festgesetzte umliegende Biotop- und Grünstruktur. Dazu sind in den Gewerbegebieten GE 1 - GE 10 die Grundstücksflächen zu einem Anteil von 20 % zu begrünen.

17. Zum Ausgleich für verloren gegangene Nist- und Ruhestätten von Brutvögeln ist in den Gewerbegebieten GE1-GE10 an jedes Bestandsgebäude und jedes neue Gebäude je ein Nistkasten anzubringen.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung

Im Plangebiet werden Niststätten für Brutvögel verloren gehen. Der Verlust soll durch das Anbringen neuer Nistkästen ausgeglichen werden. Diese Festsetzung dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Dazu sind Nistkästen an Bestands- und Neubauten anzubringen. Somit werden Strukturen für Brutvögel geschaffen, die einen Verbleib im Gewerbegebiet ermöglichen (siehe Artenschutzfachbeitrag).

18. Auf den festgesetzten Waldflächen südlich des Weges zum Wasserturm sind drei Nistkästen an Bäume anzubringen.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung

Diese Festsetzung dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb der Geltungsbereichs. Dazu sind Nistkästen an Bäumen innerhalb des festgesetzten Waldes anzubringen (siehe Artenschutzfachbeitrag).

19. Im GE 1 sind zwei Fledermauskästen an das Bestandsgebäude anzubringen.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung

Diese Festsetzung dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Innerhalb des GE 1 befindet sich ein nachgewiesenes Fledermausquartier, das bei baulichen Veränderungen gefährdet ist. Daher sind Ersatzquartiere in Form von Fledermaussteinen und/oder Flachfassadenkästen an das Gebäude des Fledermausnachweises anzubringen (siehe Artenschutzfachbeitrag). Die Anbringung der Fledermauskästen soll möglichst bereits im Winter vor Beginn des Baugeschehens durchgeführt werden, sodass sich die Fledermäuse an ihre potenziellen Neu-Quartiere gewöhnen können.

20. In der Privatstraße 1 sind ab einer Mindestbreite der Straße von 9 m vegetationsgedeckte, durch Rasen begrünte Versickerungsmulden anzulegen.
(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Begründung

Diese Festsetzung dient dem Ausgleich der durch den B-Plan verursachten Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs. Die Privatstraße 1 hat keine einheitliche Straßenbreite. Versickerungsmulden sind daher in der Privatstraße 1 dort begrünt anzulegen, wo es eine Mindestbreite von 9 m ermöglicht. Die Begrünung fördert eine Verbesserung der klimatischen Verhältnisse des Gesamtgebiets und ergänzt die festgesetzte umliegende Biotop- und Grünstruktur. Die Festsetzung dient der städtebaulichen und gestalterischen Auflockerung des Gewerbegebiets.

21. In den Gewerbegebieten sind nur Werbeanlagen zulässig, die im Zusammenhang mit den Grundstücken zulässigen Nutzungen stehen. Werbeanlagen sind nur innerhalb der bebaubaren Grundstücksflächen zulässig. Dachwerbeanlagen und Werbeanlagen oberhalb der Trauflinie eines Gebäudes sind unzulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)

Begründung

Im Gewerbegebiet sind Werbeanlagen zulässig, die im Zusammenhang mit den zulässigen Nutzungen stehen. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen aus der Brandenburgischen Bauordnung sind zu beachten. Es soll vermieden werden, dass im Plangebiet dauerhaft oder temporär Werbeflächen (z.B. mit Sichtbarkeit zur Bahnstrecke) vermietet werden, die nicht im Zusammenhang der vorhandenen Gewerbebetriebe stehen. Auf Grund der maximalen Höhe von 7 und 10 m ist eine weitere Erhöhung durch Werbeanlagen und Dachwerbung für das Gesamtbild der Gewerbegebiete nicht gewünscht.

Hinweise

Maßnahmen während der Bauphase

Während der Bauphase sind zur Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt keine zusätzlichen Versiegelungen für Zufahrten und Lagerplätze anzulegen. Zur Vermeidung zusätzlicher Eingriffe in den Naturhaushalt ist ein sorgfältiger Umgang mit Schadstoffen (Kraftstoffe, Öl u. Ä.) während der Bauphase sicherzustellen. Der Einsatz und die Nutzung von Baumaschinen und -gerät müssen zur Minimierung von Lärm- und Schadstoffemissionen nach dem gültigen Stand der Technik erfolgen.

Umgang mit Oberbodenabtrag

Eventueller Oberbodenabtrag ist zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung des standortgerechten Bodengefüges zwischen zu lagern, vor Verdichtung und Verunreinigung zu schützen und möglichst am Standort wieder einzubauen.

Versickerung

Gemäß § 3 Abs. 10 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen im Gebiet der Gemeinde Seddiner See vom 17.10.2006 ist das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu versickern (Rechtsgrundlage: § 54 Abs. 4 BbgWG).

Sofern das Niederschlagswasser gesammelt und über unterirdische Versickerungsanlagen ins Grundwasser abgeleitet wird, ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beantragen.

Katastervermessung

Zukünftige Aufnahmepunkte für Katastervermessung dürfen gem. § 24 Abs. 2 Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz nicht entfernt, verändert oder beschädigt werden.

Besonderer Artenschutz

Mit Umsetzung der Planung sind zur Abwendung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG Vermeidungsmaßnahmen (wie z.B. Bauzeitenregelungen) sowie bestandsfördernde Maßnahmen und Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzquartieren für höhlenbrütende Vögel sowie für Fledermäuse und Zauneidechsen erforderlich.

Zur Vermeidung der Tötung von Gehölz- und Höhlenbrütern oder der Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, zum Schutz von Brutplätzen nachgewiesener geschützter Vogelarten sowie zur Vermeidung einer Zerstörung potentieller Sommerquartiere von Fledermäusen sind Baumfällungen sowie Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung nicht im Zeitraum zwischen 1. März und 30. September durchzuführen.

Alle zu fällenden Bäume, die als Fledermausquartiere geeignet sind, sind vor Fällung auf Fledermausvorkommen zu überprüfen.

Bauliche Anlagen, die zum Abriss vorgesehen sind, sind vorher auf das Vorkommen von wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, insbesondere alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL, zu untersuchen. Bestehende Quartiere sind soweit sie nicht besiedelt sind, nach Untersuchung unmittelbar abzureißen oder zu verschließen.

Der Abriss baulicher Anlagen sowie Baumfällungen sind durch eine ökologische Baubegleitung zu begleiten.

Normen

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Normen (DIN 45691)) können in der

Gemeinde Seddiner See

Kiefernweg 5

14554 Seddiner See

eingesehen werden.

Pflanzliste

Hecken

Feldahorn (*Acer campestre*)

Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*)

blutroter Hartriegel (*Cornus sanguinea*)

Weißdorn (*Crataegus laevigata*)

Schlehen (*Prunus spinosa*)

Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum*)

Sträucher

Rosen (*Rosaceae*) wie Hunds- (*Rosa canina*) und andere Wildrosen

Schlehen (*Prunus spinosa*)

Weißdorn (*Crataegus laevigata*)

Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*)

Sanddorn (*Hippophae rhamnoides*)

blutroter Hartriegel (*Cornus sanguinea*)

Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum*)

Rasen

Saatenmischungen: Wildblumenmischungen, Bienenweidenmischung (denkbar mit eingestreuten alten Obstbaumsorten von Süßkirsche, Pflaume), Salbeiwiesenmischung

Heimische Gehölze/Baumarten

Feldahorn (Hochstamm) (*Acer campestre*)

Salweide (*Salix caprea*)

Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*)

Birke (*Betula pendula*)

Obstbäume v.a. Süßkirsche, Pflaume

Kirschpflaume (*Prunus cerasifera*)

Steinweichsel (*Prunus mahaleb*)

Aspe (*Populus tremula*)

6. Auswirkungen des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan wirkt sich auf die ausgeübten Nutzungen im Geltungsbereich bestandssichernd und ordnend aus. Gemeinbedarfseinrichtungen sind nicht betroffen.

Die verkehrlichen Auswirkungen wurden im Rahmen einer Verkehrsprognose und einer Darstellung verschiedener Ermittlungsansätze („Summary“) untersucht.

Die Kapazitäten der Erschließungsstraßen (Karl-Marx-Straße und Waldstraße) sind ausreichend, wenngleich es für die Anwohner der Eisenbahnsiedlung zu einer Mehrbelastung kommt. Durch eine Geräuschkontingentierung werden die Lärmbelastungen aus dem Gewerbegebiet für die benachbarte Wohnbebauung eingeschränkt.

In einer zusätzlichen Immissionsuntersuchung wurde geprüft, wie sich Immissionen für die Bewohner der Waldstraße entwickeln. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“ für den Schutzanspruch „Allgemeines Wohngebiet WA“ von 59/49 dB(A) tags/nachts werden unterschritten.

Mittelfristig plant die Gemeinde den benachbarten Bahnstandort und das Gewerbegebiet anderweitig zu erschließen. Deshalb wurden bereits parallel zum Bebauungsplanverfahren verschiedene Erschließungsvarianten durch die nördlichen und südlichen Waldstücke untersucht, die der Forstbehörde vorgelegt worden sind. Damit sollen langfristig die Belastungen für die Eisenbahnsiedlung v.a. durch die Überlagerung mit dem Verkehr der vorhandenen Bahnstandorte reduziert werden. Eine forstrechtliche Zustimmung zur Umwandlung von Wald zum Zwecke der Erschließung des Plangebiets konnte nicht erreicht werden, da gutachterlich festgestellt ist, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsstärken die zu untersuchende Karl-Marx-Straße und die Waldstraße, im Hinblick auf die Belastungsklasse, der Fahrbahnbreite und der Straßennutzung den Planzustand realisieren können. Eine bauliche Anpassung der Straßen ist nicht erforderlich. Unabhängig davon arbeitet die Gemeinde weiterhin daran, die Deutsche Bahn AG als Partner zu gewinnen, um mittelfristig eine alternative Erschließung zum Schutz der Anwohner vor Staub und Lärmimmissionen zu erreichen. Zudem will die Gemeinde prüfen, welche verkehrsregelnden Maßnahmen sinnvoll wären und durchgeführt werden könnten, die aber nicht Bestandteil des Bebauungsplans sein können.

Kosten für erforderliche Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung tragen die Eigentümer, dies wird über einen Erschließungsvertrag geregelt.

Die Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt sind im Umwelt- sowie Artenschutzbericht beschrieben. Erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind von den Eigentümern zu finanzieren und werden überwiegend über den Bebauungsplan gesichert. Darüber hinaus gibt es Maßnahmen außerhalb des Plangebiets, die vertraglich gesichert werden. Über einen Gestattungsvertrag mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg wird die Sicherung der 7 erforderlichen Nistkästen auf den Forstflächen angrenzend an das Plangebiet geregelt. Die Ersatzaufforstungsmaßnahme für die Waldsukzession wurde im März 2017 bereits vertraglich gesichert, auf drei verschiedene Flächen in den Gemarkungen Schulzendorf (1.534m²), Groß Lubolz (2.216m²) und Schönwalde (73m²) wurden entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde im April 2017 die teilweise Entsiegelung der „ehemaligen Entenfarm/Mühlenberg II“ und „Kähnsdorfer Seeblick“ als weitere Kompensationsmaßnahme vertraglich gesichert. Diese Maßnahme ist bereits durchgeführt.

Durch die Festsetzung einer öffentlichen Straße ist eine Widmung als öffentliche Straße erforderlich.

7. Verfahren

Vorbemerkung: Da die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist, wurde das Verfahren gemäß Überleitungsvorschrift des § 245c BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) (Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt) nach den vor dem 13. Mai 2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen (siehe Kap. 8 Rechtsgrundlagen).

7.1 Verfahrensschritte

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ wurde am 30.09.2014 mit Beschluss-Nr.: 22/Sept/14 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See gefasst. Der Beschluss sowie die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes zum Bebauungsplan wurden im Amtsblatt Nr. 02/2016 der Gemeinde Seddiner See am 24.02.2016 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan einschließlich Begründung und Gutachten wurde mit Schreiben vom 10.03.2016 an insgesamt 21 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zwecks Unterrichtung verschickt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden aufgefordert, sich gem. § 4 Abs. 1 BauGB zu der Planung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bis zum 14.04.2016 zu äußern. In der Folge sind insgesamt 16 Stellungnahmen eingegangen.

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit frühzeitig von der Planung unterrichtet, der Vorentwurf zum Bebauungsplan hat in der Zeit vom 14.03. bis 15.04.2016 zur Einsicht für jedermann in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich ausgelegen. Innerhalb der Beteiligungsfrist sind 2 Stellungnahmen eingegangen. Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgten parallel.

Der Entwurf zum Bebauungsplan einschließlich Begründung und Gutachten wurde mit Schreiben vom 01.12.2016 an insgesamt 22 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zwecks Unterrichtung verschickt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden aufgefordert, sich gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu der Planung bis zum 06.01.2017 zu äußern und ihre Stellungnahme abzugeben. In der Folge sind insgesamt 17 Stellungnahmen eingegangen.

Die Gemeindevertretung hat am 12.12.2017 die Abwägung des Bebauungsplans zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen beschlossen sowie die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Reduzierung des Geltungsbereichs (Beschluss-Nr.: 42/Dez/2018).

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Amtsblatt Nr. 01/2018 der Gemeinde Seddiner See vom 24.01.2018 öffentlich bekannt gemacht. Der Entwurf zum Bebauungsplan hat in der Zeit vom 01.02.2018 bis 06.03.2018 zur Einsicht für jedermann in der Gemeindeverwaltung Seddiner See

ausgelegt. Zudem erfolgte die Bereitstellung der Beteiligungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde Seddiner See.

Da der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung aufgrund der Stellungnahmen nach Durchführung des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB geändert wurde, wurden parallel zur öffentlichen Auslegung die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut zur Stellungnahme aufgefordert. Durch die geänderte Planung wurden die Grundzüge der Planung nicht berührt, weshalb die erneute Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB auf die von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt wurde.

Bezogen auf die Einhaltung und Anpassung an die Ziele der Raumordnung hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mit Schreiben vom 11. September 2015 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt. Mit Schreiben vom 21.12.2016 wurde bestätigt, dass der Entwurf des Bebauungsplans an die Ziele der Raumordnung angepasst ist und die Grundsätze der Raumordnung angemessen berücksichtigt sind.

Der Bebauungsplan wurde am 25.09.2018 als Satzung beschlossen.

7.2 Ergebnisse aus den Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

7.2.1 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Vorentwurf zum Gewerbegebiet am Wasserturm lag in der Zeit vom 14.03.-15.04.2016 in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich aus. Innerhalb der Beteiligungsfrist sind 2 Stellungnahmen eingegangen.

Die Stellungnahmen beziehen sich schwerpunktmäßig auf die durch das Gewerbegebiet zu erwartenden verkehrlichen Belastung und deren Auswirkungen auf angrenzende Wohnnutzungen und werden zusammenfassend dargestellt.

Der Nutzungsstatus der „Bestands“-Gebäude wird thematisiert. Weiter sei die überbaubare Fläche zu hoch, da zusätzlich noch Nebenanlagen dazukämen.

Dazu ist zu sagen, dass die Flächen entweder freigestellt sind oder eine Entwicklung dieser Flächen nicht erforderlich ist. Die bestehenden Gebäude unterliegen dem Bestandschutz. Eine bauliche Entwicklung kann aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage nicht genehmigt werden. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Straßen im Wohngebiet besäßen nicht die notwendige Breite für den Fall, dass sich zwei LKWs begegnen. Es seien keine Ausweichstellen vorhanden und eine Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes könne nicht über die bestehenden Straßen gewährleistet werden. Kritisiert wird die Belastungsklasse (BK) der Zufahrtstraßen (Waldstraße, Karl-Marx-Straße). Die Erschließungsstraßen seien als BK 0,3 einzustufen und somit für eine Mehrbelastung nicht ausgelegt. Folgeschäden werden befürchtet.

Für den Begegnungsfall LKW/LKW befinden sich Ausweichstellen an den Knotenpunkten. Die Straße ist als Belastungsklasse 1,8 für 135 LKW pro 24h ausge-

legt. Der Querschnitt der Straße fördert dagegen ein langsames Fahren und eine gegenseitige Rücksichtnahme.

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke weist 120 Fahrzeuge/24h auf, was 540 Achsenübergängen/24h entspricht. Die relevante Beanspruchung B weist 1,6 Mio. 10-t-Achsübergänge auf, weshalb die Straßen laut RStO 12 der Belastungsklasse 1,8 zuzuordnen sind. Zudem sind die Zufahrtsstraßen in einer Bauklasse IV ausgeführt, welche nach RStO12 einer Belastungsklasse von 1,8 entsprechen, da zum damaligen Zeitpunkt mit Gültigkeit der RStO 01 die Bauklasse III und IV in gleicher Befestigungsstärke ausgelegt waren. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Kritisiert wird zudem das Verfahren der Verkehrszählung und dass die Verkehrsprognose auf Grundlage einer Eigentümerbefragung stattgefunden habe. Daher würde sich die Verkehrsprognose als zu gering erweisen, weshalb die zusätzliche Verkehrsbelastung zu einer Schädigung der nicht entsprechend ausgebauten Erschließungsstraßen, Karl-Marx-Straße und Waldstraße, führe.

Die Verkehrszählung umfasst die Zu- und Abfahrten sowohl in das Plangebiet als auch zur Bahn. Auf diese Weise konnte vor dem Hintergrund der bestehenden Verkehrsströme die Steigerung des Verkehrs, gesondert von der Bahn, gemessen werden. Weiterhin werden die Zahlen zur Ermittlung der Schallkontingente im Immissionsschutzgutachten benötigt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Befragung der Eigentümer hat stattgefunden, da sich auf knapp der Hälfte der geplanten Gewerbegebietsflächen bereits vorhandene Betriebe befinden, die den bestehenden und geplanten Verkehr abschätzen können. Das Verkehrsgutachten wird für die noch unbebauten/ungenutzten Grundstücksflächen ergänzt. Auf diesen Flächen wurden bisher die zu erwartenden Verkehre auf Grund der im Städtebaulichen Entwurf vorgesehenen Baukörper und Grundstückaufteilung ermittelt.

Die Gemeinde hat eine zusätzliche Verkehrsermittlung beauftragt, die verschiedenen Ermittlungsansätze für die zu erwartenden Verkehre vergleicht und auch die möglichen Verkehre unabhängig von den bestehenden Nutzern ermittelt. (siehe dazu Kapitel 3.1.2 der Begründung)

Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Weiterhin wird angemerkt, dass die geplante Erschließungsstraße das Biotop, bzw. den Biotopverbund unterbreche. Auf den Verbleib der Fledermauspopulation werde nicht weiter eingegangen.

Der Artenschutzbericht wird bezüglich der Populationen der Zauneidechse und der Langohrfledermaus ergänzt und vertieft. Das Habitat an der Westspitze ist in seiner Dimension ausreichend. Die Flächen des Biotopverbundes werden als Grünflächen festgesetzt und sind nicht mehr zwingend für den Genaustausch erforderlich.

Zudem liege das Gewerbegebiet im Landschaftsschutzgebiet Nuthetal-Beelitzer-Sander.

Dies ist nicht korrekt, der Geltungsbereich befindet sich im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Potsdamer Wald- und Havelseengebiet. Zudem liegt nur das östliche Waldstück innerhalb des LSG, es bestehen keine Konflikte mit der LSG-Verordnung. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Weiterhin sei unklar, inwieweit der Bestandslärm in das Lärmgutachten eingeflossen sei. Auch seien die Auswirkungen auf die Bewohner, vor allem die der Eisenbahnsiedlung, unzureichend berücksichtigt.

Bei der immissionsrechtlichen Beurteilung des Lärmes werden die unterschiedlichen Lärmarten getrennt untersucht und auch getrennt einzeln beurteilt. Eine Überlagerung des Bahnlärms und des Gewerbelärms ist nicht zulässig. Zum Schutz der Anwohner wurde deshalb in der B-Planbearbeitung eine sogenannte „Geräuschkontingentierung“ vorgenommen, bei der den einzelnen Gewerbeflächen ein maximal zulässiges Geräuschkontingent zugeteilt wurde. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Der Entwurf stelle eine Maximalvariante zu Gunsten der Eigentümer dar.

Der Vorentwurf beinhaltet nicht die Maximalvariante. Der Entwurf und die Vorstellungen der Eigentümer sind bereits reduziert. Es ist bekannt, dass die Straße durch die Eisenbahnsiedlung bereits einer nicht unerheblichen verkehrlichen Vorbelastung ausgesetzt ist. Ziel ist es jedoch, die vorhandenen Betriebe auf dem Gewerbegebiet am Wasserturm zu erhalten und zu erweitern. Der Mehrverkehr stellt jedoch keine schwerwiegende Verschlechterung der Situation der Anwohner dar. Jedoch wird die Abschätzung der Verkehre aus den bisher unbebauten Flächen nachgebessert und das Verkehrsgutachten dementsprechend überarbeitet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

7.2.2 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zu dem Schreiben vom 10.03.2016 mit der Aufforderung, sich zu den von Ihnen zu vertretenden Belangen zu äußern, sind folgende 16 Stellungnahmen von insgesamt 21 angeschriebenen Stellen eingegangen.

Die Gemeinde Michendorf, die Gemeinde Schwielowsee und die WBV Nuthe-Nieplitz haben keine Einwendungen bezüglich der Planung erhoben.

Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) führt an, dass während der Bauphase eine Zugänglichkeit zu den Abfallbehältnissen zu gewährleisten ist oder Sammelplätze für Abfallbehältnisse eingerichtet werden müssen. Das bezieht sich auch auf Seitenstraßen, die aufgrund von Bauarbeiten zu Sackgassen werden. Des Weiteren ist bei der Gestaltung der Straßen die Zugänglichkeit für Sammelfahrzeuge zu gewährleisten. Hierfür muss eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 m sichergestellt werden. Stichstraßen müssen einen Wendekreis von mind. 25 m aufweisen und die Befahrung von Privatstraßen muss durch die Dienstbarkeit in den Grundbüchern des Eigentümers eingetragen werden. Ist eine gefahrlose Befahrung des neuen Gebietes mit Abfallsammelfahrzeugen nicht möglich, ist eine Abfallentsorgung nur über zentrale Sammelplätze realisierbar.

In Abstimmung mit der APM sind die im Entwurf festgesetzten Wendeanlagen ausreichend. Die weiteren Hinweise werden bei der Ausführungsplanung beachtet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg verweist auf die fehlende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung bezüglich der waldbaumbestandenen Gehölzflächen.

Auch seien unrechtmäßig entfernte, waldtypische Gehölze und Bäume in die Betrachtung mit aufzunehmen. Eine genaue Quantifizierung habe jedoch durch den Vorhabenträger zu erfolgen.

Die waldbaumbestandenen Gehölzflächen sind in die Bilanzierung aufgenommen. Mit dem Landesbetrieb Forst laufen Abstimmungen zu den auszugleichenden Waldflächen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Polizei Brandenburg erhebt keine Einwände gegen die Planung, weist jedoch darauf hin, dass sich im Plangebiet eine Kampfmittelverdachtsfläche befindet und empfiehlt die Beantragung einer Kampfmittelfreiheitsbescheinigung.

Der Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergeleitet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat der Gemeinde die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung im September 2015 mitgeteilt und macht auf die Rechtswirksamkeit des Regionalplans Havelland-Fläming aufmerksam. Das Plangebiet umfasst gewidmete Bahnflächen. Gemäß Grundsatz 6.7 LEP BB sind die Gleisanschlüsse zu sichern und zu nutzen.

Die Grundsätze der Raumordnung und des Regionalplans werden in der Begründung ergänzt und bestehende Gleisanschlüsse werden in der Planung berücksichtigt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Auch die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming verweist auf die Bekanntmachung und die Rechtswirksamkeit des Regionalplans Havelland-Fläming.

Das Vorhaben des B-Plans stimmt mit dem Grundsatz 2.3.1 des Regionalplans überein, nach dem der gewerbliche Siedlungsbestand in räumlicher Zuordnung zu den Funktionsschwerpunkten der Zentralen Orte sowie zu den Funktionsschwerpunkten der Grundversorgung gesichert und bedarfsgerecht entwickelt werden soll.

Zudem führt die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming an, dass der Gewerbestandort Neuseddin nach Grundsatz 2.3.2 als regional bedeutsamer Schwerpunkt festgesetzt ist und stellt die Vereinbarung der Festsetzung mit dem geplanten Vorhaben in Frage. Weiterhin steht das Vorhaben dem Grundsatz 3.2.1 zum Erhalt empfindlicher Teilräume der regionalen Landschaftseinheiten nicht entgegen, da der Bebauungsplan die Waldflächen im Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ zum Schutz der angrenzenden Wohnsiedlung vorsieht.

Vom Grundsatz 2.3.2 des Regionalplans wird abgewichen, da das Gewerbegebiet am Wasserturm zurzeit vorrangig durch Betriebe des Stahlbaus, des Garten und Landschaftsbaus, sowie durch Baufirmen und Lager der ansässigen Firmen geprägt ist und daher keine branchenspezifische Anlehnung an die Gewerbestandorte Neuseddin vorhanden ist. Vielmehr steht die Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und ihrer Branchenausprägung im Vordergrund der Entwicklung. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Deutsche Bahn AG teilt mit, dass eine Freistellung der ehemaligen Bahnflurstücke 94 tlw. und 347 tlw. (neu: 240, 547, 549, 242) „Westspitze“ erfolgt ist. Eine

Freistellung der östlichen Flächen auf Flur 2, Flurstücke 219, 115/1 und Flur 3, Flurstück 90 sei nicht erforderlich, da auf diesen ausschließlich Büro- und Sozialgebäude angesiedelt waren, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb aufwiesen.

Die Flurstücke 548 und 241 und das darauf befindliche Wegerecht sind weiterhin bahngewidmet. Die Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG können nur nachrichtlich aufgenommen werden.

Die Deutsche Bahn AG weist auf ihr Nutzungsrecht der Zuwegung zum DB Cargo Werk Seddin sowie zum Bahnhof Seddin hin. Da die Instandhaltung durch die Planung zu erwarteten Mehrverkehrs nicht zu Lasten der Deutschen Bahn AG gehen könne, wird vorgeschlagen, die Zuwegung als öffentliche Straße festzusetzen.

Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass bei Planungsvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen sowohl Sicherheitsabstände einzuhalten als auch die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen zu gewährleisten sind. Auch seien bei Kreuzungen von Bahnstrecken durch Kanäle, Wasserleitungen o.ä. Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei der Deutschen Bahn AG zu stellen.

Weiterhin ergeht der Hinweis, dass alle Neubepflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entsprechen müssen. Bei Streckenabschnitten bis 160 km/h betragen Mindestabstände zur Gleismitte für klein- und mittelwüchsige Sträucher 8 m, für hochwüchsige Sträucher 10 m und für Bäume 12 m. Bei Streckenabschnitten über 160 km/h ist der Mindestabstand von 8 m bei kleinwüchsigem Gehölze einzuhalten. Ferner entspricht der Mindestabstand dem Lichtraumprofil der maximal erreichbaren Wuchshöhe der Gehölze im Alter. In beiden Fällen dürfen keine Bepflanzungen in der definierten Rückschnittzone stattfinden und die Pflanzabstände zum Bahnbetriebsgelände sind entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen.

Zu beachten sind die durch die Bahnstrecke verursachten Emissionen wie Luft und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe durch Bremsstäube und elektrische Beeinflussung durch magnetische Felder, welche zudem zu Immissionen an der benachbarten Bebauung führen können.

Die Deutsche Bahn AG verweist darauf, dass Dach-, Oberflächen- und sonstiger Abwässer nicht über Bahngrund, sondern in die öffentliche Kanalisation abgeführt werden müssen.

Sowohl die immobilienpezifischen Belange, die Sicherheitsabstände zu der Bahnanlagen und der Oberleitung, die Mindestabstände bei Neupflanzungen als auch die emissionsspezifischen Belange werden in der Planung berücksichtigt. Das bahngewidmete Wegerecht wird übernommen. Die sich im Plangebiet befindliche Gleisanlage wird als nachrichtliche Übernahme vermerkt.

Die innere Erschließung des Gewerbegebiets und der Anschluss an die anliegenden DB-Nutzungen werden teilweise über Privatstraßen erfolgen, teilweise über öffentlich festgesetzte Verkehrsflächen. Teile der ehemals als Privatstraße 1 festgesetzten Flächen sind mittlerweile hergestellt und sollen bis zur Zufahrt zum DB Cargo Werk/Bahnhof Seddin im Norden als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werden. Die private Verkehrsfläche (Privatstraße 1) dient der Erschließung der südlich angrenzenden Grundstücke der DB Netz AG. Die Gemeinde gewährleistet so die öffentliche Erschließung innerhalb des Waldstückes bis zur Zufahrt zum DB Cargo Werk/Bahnhof Seddin und den Anschluss an die Eisenbahnsiedlung. Die Nutzungsrechte bleiben unangetastet. Die angeführte Ableitung von Dach-, Oberflächen- und sonstigen Abwässern verläuft nicht über

Bahngrundstücke, vielmehr erfolgt der Anschluss der Abwasserleitung an die öffentliche Kanalisation. Das Regenwasser wird innerhalb der Grundstücke des B-Plans und in Versickerungsmulden auf den Privatstraßen versickern. Dem Einwand wird gefolgt. Die Planzeichnung und die Begründung sowie die Darstellung der nachrichtlichen Übernahme werden angepasst.

Das Eisenbahn Bundesamt äußert keine Bedenken bezüglich der vorhandenen Planung. Jedoch müsse sichergestellt werden, dass es zu keiner Beeinträchtigung oder Gefährdung für die Betriebsanlagen der Eisenbahn und des Betreibers der Eisenbahnanlagen kommt und eine Beteiligung des Betreibers der Eisenbahnbetriebsanlagen erfolgen müsse.

Die Deutsche Bahn AG ist mit den beteiligten Konzernunternehmen an der Planung beteiligt. Diese hat sich geäußert, dass der Bahnbetrieb durch die Planung nicht beeinträchtigt werde. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die E.DIS AG hat Bedenken gegen die Planung, da sich im Gebiet keine Anlagen und Leitungen des Unternehmens befinden. Sie weist darauf hin, die in unmittelbarer Umgebung verlaufenden Leitungen und Anlagen bei der Planung zu berücksichtigen. Bei Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Niederspannungsnetz sei die Erschließung von Vorhaben und der Instandhaltungsbedingte Wechsel der Anlagen weiterhin zu ermöglichen. Trafostationen und Leitungstrassen werden auf öffentlichem Bauraum bevorzugt. Zur Beurteilung und zur Einschätzung der Aufwendungen werden weitere Informationen benötigt. Des Weiteren seien die Leitungstrassen von Baumbepflanzungen freizuhalten und Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen Flächen abzustimmen sowie Abstände zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln einzuhalten.

Erschließungsarbeiten werden mit der E.DIS AG abgestimmt sowie koordinierte Leitungspläne im Zuge der weiterführenden Planung (Leistungsphase 3 und 4, Entwurfs- und Genehmigungsplanung) erarbeitet und sind ebenfalls mit den Versorgungsträgern abzustimmen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Belange der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg werden durch die WGI GmbH vertreten. Es bestehen seitens der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg keine Planungen im Bereich des Bebauungsplans. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen festzustellen sind und die Planangaben bezüglich Lage und Verlegungstiefe der Leitungen unverbindlich sind. Weiterhin sind bei Baumbepflanzungen ohne Sicherungsmaßnahmen Abstände von 2,5 m zu den Leitungen einzuhalten.

Die Hinweise, die während der Bauausführung zu beachten sind, werden zur Kenntnis genommen und an die Grundstückseigentümer weitergeleitet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Wasserver- und entsorgung weist der WAZ „Nieplitz“ darauf hin, dass die öffentliche Einrichtung für die Schmutzwasserentsorgung an der Grundstücksgrenze mit dem Grundstücksanschluss endet. Bei der Trinkwasserversorgung ist der Zweckverband bis einschließlich der Hauptabsperrvorrichtung zuständig, wobei das Plangebiet über den öffentlichen Bereich (Weg zum Wasserturm) an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden kann. Die Kapazitäten für die Trinkwasserversorgung seien ausreichend, allerdings ist der Zweck-

verband bei der Ansiedlung von Unternehmen mit einem hohen Trinkwasserbedarf erneut hinzuzuziehen. Die zentrale Schmutzwasserableitung verläuft derzeit über einen Schmutzwassersammler, der sich auf dem Grundstück der Deutschen Bahn AG befindet, weshalb der WAZ „Nieplitz“ diese Anlage nicht unterhält. Zur Sicherung einer langfristigen Schmutzwasserentsorgung schlägt der Zweckverband die Entflechtung der privaten und öffentlichen Schmutzwasseranlagen und die Anbindung an den vorhandenen Bestand des WAZ „Nieplitz“ vor. Des Weiteren wird auf das umliegende Wasserschutzgebiet Ferch und das zuständige Wasserversorgungsunternehmen Energie und Wasser Potsdam GmbH hingewiesen, welches im weiteren Verfahren beteiligt werden soll. Zudem werden die erforderlichen Planungen bezüglich der Schmutzwasserableitung in den weiterführenden Planungsphasen erfolgen. Hierzu werden auch optische Inspektionen des vorhandenen Leitungsbestandes durchgeführt, um ggf. auch Entscheidungen hinsichtlich einer eventuellen Weiternutzung von Teilbereichen nach einer fachgerechten ordnungsgemäßen Instandsetzung vornehmen zu können.

Die Hinweise, die während der Bauausführung zu beachten sind, werden zur Kenntnis genommen und an die Grundstückseigentümer weitergeleitet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Der Fachdienst Wasserwirtschaft/Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Landkreises Potsdam-Mittelmark verweist auf verschiedene Belange.

So äußert die Untere Wasserbehörde keine Bedenken in Bezug auf die Planung, da das Gebiet in keiner Schutzzone liegt. Allerdings merkt sie an, dass die vorhandenen wasserbaulichen Anlagen wie z.B. Regenwasserrückhaltebecken auf ihre weitere Nutzung zu prüfen seien und ob eine wasserrechtliche Entscheidung bereits vorliegt.

Die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens wird in der Planung nicht weiter erfolgt. Die Versickerung soll über Mulden und auf den Grundstücken erfolgen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde gibt an, dass die während der Bauphase entstehenden Abfälle getrennt zu halten als auch zu entsorgen und das Genehmigungen und Erlaubnisse einzuholen sind, sobald mineralische Abfälle verwertet werden. Weiterhin wird auf die Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger des Landkreises zur verkehrstechnischen Erschließung des Gebietes hingewiesen (siehe Stellungnahme APM).

Zur verkehrstechnischen Erschließung der Abfallentsorgung hat sich bereits die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark geäußert. Die Vorgaben werden eingehalten, bzw. wurden Abweichungen abgestimmt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Altlasten weist die Untere Bodenschutzbehörde darauf hin, dass das Vorhabengebiet keiner Altlastenverdachtsfläche zuzuordnen ist.

In Bezug auf den Artenschutz gibt der Fachdienst Naturschutz an, dass bei der weiteren Planung die Probleme des Artenschutzes gesetzeskonform zu lösen sind. Ausführungen zum Verlust des Lebensraumes der Vogelart „Steinschmetzer“ inklusive der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen genügen nicht den Anforderungen. Auch die Sicherung der Population der Zauneidechse (Maßnahme V8)

genüge laut des Fachdienstes Naturschutz aufgrund der Unterbrechung des geplanten Biotopverbundes durch die Haupterschließungsstraße nicht den Anforderungen.

Der Fachdienst schlägt vor, den Biotopverbund an der ersten westlichen Erschließungsstraße enden zu lassen und ein Übertreten der Tiere zu den benachbarten Bahnbiotopen zu ermöglichen. Die Maßnahme (V9 - Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechse) könnte entfallen, wenn die Population in ihrem Lebensraum verbleiben und somit gesichert werden kann. Um ein Verbleiben der Art zu gewährleisten, ist dieser Bereich noch mit Bestandteilen aufzuwerten und eine Verbindung des Biotopes Richtung Westen herzustellen, um eine Vermischung der Individuen zu ermöglichen. Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen V1-7 und V10-13 sowie die Bauzeitenregelung für Fledermäuse werden mitgetragen, wohingegen die Veränderungen am Wohnquartier des Langohr erst vorzunehmen sind, sobald der Ersatzstandort angenommen ist.

Im Artenschutzbericht werden die Maßnahmen für den Steinschmätzer analog zu den Maßnahmen für die Zauneidechse dargestellt.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises wird der Biotopverbund in Form von Grünflächen / Anpflanzflächen weiter bestehen. Ein Individuenwechsel im Sinne des Arten- und Biotopschutzes wird über diesen Verbund nicht weiter angestrebt.

Zur Sicherung der Population der Zauneidechsen werden diese an die Westspitze des Plangebietes umgesiedelt, der Bereich wird ausschließlich für den Schutz der gefährdeten Arten gestaltet und die Population somit an diesem Ort langfristig gesichert. Dafür ist ein Pflegekonzept aufzustellen und umzusetzen. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung liegt vor.

Der Artenschutzbericht und der Umweltbericht werden angepasst.

Der Fachdienst Kataster- und Vermessung macht auf künftige Aufnahmepunkte im Gebiet aufmerksam. Diese dürfen nicht entfernt, verändert oder beschädigt werden.

Diese Punkte werden im Plan nachrichtlich übernommen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Bezüglich der Löschwasserversorgung im Plangebiet vermerkt der Fachbereich Technische Bauaufsicht I, Bereich Brandschutz, dass in einem Umkreis von 300m um jedes Bauvorhaben bzw. Bestandsobjekt eine Löschwasserversorgung zur Verfügung stehen muss. Anderenfalls sind bei Gebäuden oder baulichen Anlagen, die mehr als 50 m von einer Verkehrsfläche entfernt liegen, Feuerwehruzufahrten zu planen.

Die Branderstbekämpfung ist über das öffentliche Netz gewährleistet. Zusätzlich kann der vorhandene Löschwasserbrunnen aktiviert werden. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Laut der Unteren Naturschutzbehörde befinden sich im Plangebiet keine Bodendenkmale. Sollten während der Bauausführung Bodendenkmale gefunden werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Archäologischen Landesmuseum zu melden. Des Weiteren verweist der Bereich öffentl. Recht auf in Übereinstimmung zu bringende die Planzeichen. So bedarf die Plandarstellung

zum Geltungsbereich, zur Baugrenze und zur Anpflanzungsfläche a einer Überarbeitung.

Umweltbericht und Plandarstellung werden hinsichtlich der Anmerkungen überarbeitet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Das Landesamt für Umwelt führt an, dass eine textliche Festsetzung für die ausnahmsweise zulässige Nutzung des betrieblichen Wohnens fehlt.

Da es sich bei dem Gebiet um ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO handelt, beinhaltet dies auch die ausnahmsweise Zulässigkeit von Betriebswohnungen. Zur besseren Verständlichkeit werden die textlichen Festsetzungen jedoch ergänzt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Wasserwirtschaftliche Belange des Landesamtes für Umwelt sind nicht betroffen. Das Landesamt für Bauen und Verkehr bewertet die Anbindung des Gebietes an das Schienennetz der Deutschen Bahn AG als positiv und befürwortet eine planungsrechtliche Sicherung dieser. Außerdem werden keine zivilen luftrechtlichen Belange tangiert.

Zudem weist das Landesamt für Bauen und Verkehr auf die Notwendigkeit zur Freistellung von bahngewidmeten Flächen im Plangebiet hin und auf einzuhaltende Mindestabstände zwischen den in unmittelbarer zum Plangebiet befindlichen Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG.

Sowohl bezüglich der gewidmeten Flächen im Plangebiet als auch bezugnehmend auf die Mindestabstände hat die Deutsche Bahn AG auf entsprechende Hinweise in ihrer Stellungnahme verwiesen, die in der Planung berücksichtigt werden. Eine gewidmete Straße wird entsprechend dargestellt, weitere Flächen sind bereits freigestellt oder müssen wegen der nicht bahnbetriebsbezogenen Fläche nicht freigestellt werden. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

7.3

Ergebnisse der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 wurden 22 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 01.12.2016 angeschrieben. Daraufhin sind 17 Stellungnahmen eingegangen.

Die Gemeinde Michendorf, die Stadt Beelitz, die Gemeinde Schwielowsee, die Industrie- und Handelskammer, das Landesamt für Bauen und Verkehr, die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark, der Bereich Wasserwirtschaft des Landesamtes für Umwelt und die WBV Nuthe-Nieplitz haben keine Einwendungen bezüglich der Planung erhoben.

Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) wiederholt die Stellungnahme vom 08.04.2016 und ergänzt die Mindestdurchfahrbreite für die Zugänglichkeit für Sammelfahrzeuge bei der Gestaltung der Straßen um 3,55 m.

Die weiteren Hinweise werden bei der Ausführungsplanung beachtet. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Deutsche Telekom GmbH bittet darum, die folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: „In allen Straßen bzw. Gehwegen des Pla-

nungsgebietes sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.“

Im Bebauungsplanentwurf sichern die textlichen Festsetzungen Nr. 6 und 7 das Fahr- und Leitungsrecht für die Unternehmensträger. Eine Festsetzung einer Zonenbreite ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung.

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg gibt an, dass die ermittelte Kompensationsfläche Wald mit einer Größe von 1.140 m² die Mindestflächengröße unterschreitet. Zudem ist ein Ausgleich der Fläche über Ersatzzahlungen nicht möglich. Es wird eine Erstaufforstung vorgeschlagen. Eine Eingriffs- und Ausgleichsregelung soll bereits auf Ebene des Bebauungsplans abschließend geregelt werden.

Die 1.140 m² durch Ersatzzahlungen zu kompensierende Waldfläche wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit der Forstbehörde abgestimmt. Die Abstimmung ist nicht mehr geltend. In Absprache mit Revierleiter Michendorf, Herr Schwoch (Abstimmung am 08.02.2017) wurden die zu kompensierenden Waldflächen definiert und Ausgleichsbedarf von 4.223 m² Wald bestimmt. Dieser ist durch Erstaufforstungsmaßnahmen auszugleichen. Dazu wurde in Abstimmung mit der Forstbehörde folgende Fläche per Vorvertrag gesichert:

- Gemarkung Schönwalde, Flur 5, Flurstück 168 tlw. (alt)
- Groß Lubolz, Flur 3, Flurstück 101tlw.
- Schulzendorf, Flur 4, Flurstück 112 tlw.

Der Antrag auf Waldumwandlung ist bereits genehmigt. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223 m² wurden im März 2017 vertraglich gesichert. Auf drei verschiedene Flächen in den Gemarkungen Schulzendorf (1.534 m²), Groß Lubolz (2.216 m²) und Schönwalde (73 m²) werden die erforderlichen Flächen zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg verweist auf die Stellungnahme vom 05.04.2016 und bestätigt, dass die Planung den Grundsätzen der Raumplanung nicht entgegensteht.

Die Grundsätze der Raumordnung und des Regionalplans wurden in der Begründung ergänzt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming verweist auf die Stellungnahme vom 06.04.2016. Der Begründung der Abweichung vom Grundsatz Nr. 2.3.2 kann gefolgt werden. Der Bebauungsplan steht dem Grundsatz Nr. 2.3.2 nicht entgegen.

Das Vorhaben steht dem entsprechenden Grundsatz der Regionalplanung nicht entgegen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die Deutsche Bahn AG verweist auf die Stellungnahme vom 26.04.2016 und bestätigt erneut, dass eine Freistellung der ehemaligen Bahnflurstücke 94 tlw. und 347 tlw. (neu: 240, 547, 549, 242) „Westspitze“ erfolgt ist. Eine Freistellung der östlichen Flächen auf Flur 2, Flurstücke 219, 115/1 sowie 115/7 und Flur 3, Flur-

stück 90 sei nicht erforderlich, da auf diesen ausschließlich Büro- und Sozialgebäude angesiedelt waren, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb aufwiesen. Für das Wegerecht wurden gesondert die Flurstücke 548 und 241 herausgemessen und bleiben bahngewidmet. Die im Norden des Bebauungsplans vorzufindende Bahnstrecke 6118 samt Bahnanlagen sind festgelegt und stehen unter Bestandsschutz.

Die Hinweise wurden bereits im Bebauungsplan berücksichtigt. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Die E.DIS AG wiederholt die Inhalte der Stellungnahme vom 21.03.2016 und betont erneut, dass Anlagen und Leitungen des Unternehmens im Plangebiet nicht vorliegen. Es bestehen Bedenken, da sich in näherer Umgebung Anlagen der E.DIS AG befinden und die zu berücksichtigen und zu sichern sind. Es muss gewährleistet sein, dass es bei Anschluss von Neukunden zum Ausbau des Niederspannungsnetzes und ggf. zu einer Einrichtung einer neuen Trafostation kommen kann.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Falle von Erschließungsarbeiten ist eine Abstimmung mit der E.DIS AG erforderlich und eine Bestandsplan-auskunft einzuholen.

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg wiederholt die Inhalte der Stellungnahme vom 30.03.2016 und bittet darum, notwendige Flächen für Leitungen festzusetzen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die textlichen Festsetzungen Nr. 6 und 7 sichern das Leitungsrecht für die Unternehmensträger.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Nieplitz wiederholt die Stellungnahme vom 11.04.2016. Die öffentliche Trinkwasserversorgung des Zweckverbandes ist gewährleistet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Fachdienst Wasserwirtschaft/Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Landkreises Potsdam-Mittelmark verweist auf verschiedene Belange.

Die Untere Wasserbehörde bemängelt die nicht ausreichend beschriebene Regelung zur Niederschlagsentwässerung und Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes. Die Verortung der Versickerungsanlagen in der Planstraße 1 ist unklar. Sie weist zudem auf den sachgerechten Umgang mit vorhandenen Abfällen hin.

Die Niederschlagsentwässerung der Straßen erfolgt durch Mulden innerhalb der Straßenverkehrsflächen bzw. über entsprechend festgesetzte Flächen. In der Begründung werden dahingehend Ausführungen ergänzt. Die Versickerungsfähigkeiten des Bodens ist gegeben. Abfälle werden sachgerecht entsorgt.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde verweist auf die im Umweltbericht aufgeführten leerstehenden Lagerhallen auf dem ehemaligen Bahnstandort, welche sich z.T. in einem ruinösen Zustand befinden und ggf. ein Abbruch erfolgen wird.

Hierzu fordert die Untere Abfallwirtschaftsbehörde ein Entsorgungskonzept einzureichen. Gegebenenfalls ist für den Rückbau eine Abbruchanzeige erforderlich, da hier mit dem Anfall von gefährlichen Abfällen zu rechnen ist.

Auf dem Gelände befinden sich leerstehende Hallen, von denen jedoch nur die ruinösen Teile abgerissen werden sollen. Ein Entsorgungskonzept wird auf Baugenehmigungsebene erbracht und mit der entsprechenden Fachbehörde abgestimmt.

Die im Umweltbericht (Fotos von 2015) abgebildeten Abfall- und Schuttablagerungen sind bereits vorschriften-konform entsorgt.

Hausmüllablagerungen durch unbekannte Personen werden regelmäßig von den Eigentümern beseitigt.

Der vorhandene Gleisschotter/Rohre wurden von der Deutschen Bahn im Rahmen von Baumaßnahmen auf dem Gelände widerrechtlich abgelegt. Die Eigentümer haben Kontakt mit der DB bzgl. der Entsorgung aufgenommen.

Die Untere Bodenschutzbehörde weist darauf hin, dass das Vorhabengebiet einer neu registrierten Altlastenverdachtsfläche zuzuordnen ist. Der Altlastenverdacht ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu klären. Weiterhin weist die Untere Bodenschutzbehörde darauf hin, dass schädliche Bodeneinwirkungen zu vermeiden sind.

Dem Hinweis wurde gefolgt. Die Altlastenuntersuchung ergab keine Auffälligkeiten und Eigenschaften, die dem Vorhaben im Bebauungsplan entgegenstehen. Die Schadstoffbelastung wird als nicht altlastenrelevant eingestuft und die Gefährdungspotentiale für Mensch und Grundwasser sind nicht gegeben. Sofort-/Sanierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Die Untere Naturschutzbehörde gibt an, dass nach den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) Brandenburg nur flächige Gehölzpflanzungen zur Kompensation von Bodenversiegelung zulässig sind. Demnach sind die 2-reihige Hecke in der Pflanzfläche c und die 20% Durchgründung des Gewerbegebietes dazu nicht geeignet.

Weiterhin sieht die Untere Naturschutzbehörde Überarbeitungsbedarf bei der Herleitung der Kompensation und dem Umweltbericht. Eine Ausgleichszahlung zur Kompensation von Eingriffen im Rahmen des Bebauungsplans ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht möglich. Bei fehlender Kompensationsfläche innerhalb des Gemeindegebietes sollten konkrete Maßnahmen mit der Flächenagentur Brandenburg GmbH oder im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages abgestimmt werden.

Hinsichtlich der Planzeichnung sind die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und die Flächen mit Bindungen für Pflanzungen mit den Nr. b-d als Gewerbegebiet dargestellt. Diese werden zur Kompensation des Bodeneingriffes herangezogen und sollten daher als Grünfläche dargestellt werden.

Den Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde Rechnung getragen. Der Maßnahme für das potenzielle Vorkommen des Steinschmätzers wird gefolgt.

Abschließend wird die Dimensionierung der Reisighaufen für die Zauneidechsen als zu gering eingeschätzt. Je Reisighaufen sollte die Menge an Material verdoppelt werden.

Die Kompensationsermittlung und der Umweltbericht werden überarbeitet. Zudem werden die Textlichen Festsetzungen zu den Ausgleichsmaßnahmen überarbeitet und entsprechend des Artenschutz- und Umweltberichts konkretisiert.

Zur Kompensation des verbleibenden Ausgleichsbedarfs wurden folgende Flächen mit der UNB abgestimmt und gesichert: Kompensationsüberhang aus der Entsiegelung im Rahmen der Bebauungspläne „ehemalige Entenfarm/Mühlenberg II“ und „Kähnsdorfer Seeblick“ (Vertrag vom 21. / 25.04.2017)

Den Anregungen der UNB aus der frühzeitigen Beteiligung wurde gefolgt.

Aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit kann im Falle einer möglichen Erhöhung des Gesamtverkehrs der nächtliche Verkehr nicht außer Acht gelassen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass unter Punkt 4 der Verkehrstechnischen Untersuchung angeführt wird, dass zum Verkehrsaufkommen von 18-22 Uhr und im Nachtzeitraum von 22-6 keine Aussagen vorliegen. Die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Abt. Technischer Umweltschutz ist einzuholen.

Im Schallgutachten wird im Pkt. 4 "Verkehrslärbetrachtung" ausgeführt, dass eine Berücksichtigung des Verkehrslärm-Aufkommens nach TA Lärm nur für eine Entfernung von 500 m von der Grundstücksausfahrt zu untersuchen ist.

Da als Planungsziel abgeleitet werden kann, dass intensive und somit lärmrelevante Fahrten nachts in der Regel ausgeschlossen sind, wurde zusammenfassend (Seite 8 unten) geschlussfolgert, dass hier kein Immissionskonflikt zu erwarten ist bzw. überhaupt vorliegt. Die auf dem Gelände vorhandenen Unternehmen haben als Kernaktivitätszeiten den Zeitraum 6-18 Uhr angegeben.

Das Landesamt für Umwelt, Abt. Technischer Umweltschutz – Immissionsschutz wurde beteiligt und in seiner Stellungnahme vom 20.12.2016 keine Bedenken geäußert.

Nichtdestotrotz wurde eine ergänzende schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden die bereits vorliegenden Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchungen hinsichtlich der schalltechnisch relevanten Verkehrsdaten im Bestand und in der Prognose ausgewertet und den Schallausbreitungsrechnungen zugrunde gelegt. Zusammenfassend kann bestätigt werden, dass es auch unter Einbeziehung der Abend- und Nachtzeiträume zu keinem Immissionskonflikt für die Wohnbebauungen an der Karl-Marx- Straße und Waldstraße kommt.

Bezugnehmend auf das Trinkwasser gibt der Fachdienst Gesundheit an, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann, da das Gebiet als Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnet ist.

Der Einwand wurde geprüft. Es wurde ein Altlastengutachten erarbeitet, in welchem von keiner Grundwassergefährdung ausgegangen wird.

Weiterhin gibt der Fachbereich Gesundheit Hinweise zu erforderlichen Ergänzungen bezüglich der Schutzgüter im Umweltbericht. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Dem Einwand wird gefolgt. Der Umweltbericht wird ergänzt.

Der Fachdienst Öffentliches Recht/ Kommunalaufsicht/ Denkmalschutz gibt an, dass die Bezugspunkte für die Höhe baulicher Anlagen nicht eindeutig sind. Eine Festsetzung der Bezugspunkte bei den übrigen Gewerbegebieten außer GE1, GE6 und GE9 sind erforderlich.

Die erforderlichen Bezugspunkte werden ergänzt. Die Planzeichnung wird angepasst.

Der Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz wiederholt die Stellungnahme vom 22.03.2016. Weiterhin bestehen keine Einwände, da die Belange nicht berührt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Das Landesamt für Bauen und Verkehr gibt an, dass gegen den Bebauungsplan keine Einwände bestehen. Den Hinweisen aus der Stellungnahme vom 05.04.2016 wurde gefolgt. Die Belange der Binnenschifffahrt, des übrigen ÖPNV und der zivilen Luftfahrt werden nicht berührt. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass von Solarmodulen keine Blendwirkung auf den zivilen Luftverkehrs ausgehen darf.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. Die Begründung wird ergänzt.

7.4 Ergebnisse der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Im Amtsblatt Nr. 1 vom 24. Januar 2018 wurde die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplans „Gewerbegebiet am Wasserturm“ bekanntgemacht. Der Entwurf zum Bebauungsplan, die Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Informationen und Gutachten lagen in der Zeit vom 01. Februar bis 06. März 2018 in der Gemeindeverwaltung Seddiner See öffentlich aus. Zeitgleich erfolgte die Beteiligung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Seddiner See. Während der Beteiligungsphase sind insgesamt 15 Stellungnahmen eingegangen.

Im Folgenden werden die Stellungnahmen nach Themengebieten gegliedert, zu denen sich die Öffentlichkeit geäußert hat.

Thema Erschließung

Die Erschließung des Plangebietes durch die Eisenbahnsiedlung wird von der Mehrheit der Einsender kritisch gesehen. Es bestehen große Bedenken wegen der zu erwartenden zusätzlichen Verkehre und des starken LKW-Verkehrs, der jetzt schon besteht.

Im Bebauungsplan sei nur die eine Zufahrt durch das Neuseddiner Wohngebiet dargestellt. Die Zufahrt solle nicht durch das Wohngebiet, vorbei an Erholungsgärten, geführt werden. Zuerst sei die Zufahrt zu klären, dann könne ein Gewerbegebiet angesiedelt werden. Die Verkehrsbelastung durch die Kunersdorfer

Straße, der einzigen Zufahrtsstraße ins Gewerbegebiet, sei nicht betrachtet worden.

Insbesondere die Eignung der Waldstraße und der Karl-Marx-Straße als Erschließungsstraßen für das Gewerbegebiet werden hinterfragt. Die Straßen seien viel zu schmal und werden aufgrund des derzeitigen Ausbaustands und Querschnitts für die zu erwartenden Verkehre in Frage gestellt. Die Straßen, auch die Schmiedestraße, seien nicht für LKW-Verkehr über 7,5 t ausgelegt. Der LKW-Verkehr soll grundsätzlich nicht über die Schmiedestraße fahren.

Auch vor dem Hintergrund von bestehenden Liefer- und Betriebsverkehr, Müllabfuhr und Rettungsfahrzeugen wird von künftigen Konflikten ausgegangen. Unter anderem werden Rückstaus, blockierte Straßen, zunehmender Lärm und Abgase befürchtet.

Der notwendige Umbau der Straßen führe gleichwohl zu Einbußen (u.a. Straßenbegradigung, Entnahme von Grünflächen, Wegfall von Parkplätzen).

Das Wohngebiet sei nicht für Durchgangsverkehr geeignet. Geäußert werden Sicherheitsbedenken vor allem für Kinder. Befürchtet wird eine erhöhte Unfallgefahr, vor allem auch am Breitenbachplatz.

Sollte das Gewerbegebiet am Wasserturm unumgänglich sein, dann wird die Absicht der Gemeinde „Eine Umgehungsstraße zum Bahnbetriebswerk und Gewerbegebiet realisieren“ nicht eingehalten. Andererseits führen alternative Zuwege durch den Wald zu weiteren Problemen (Zerschneidung von Erholungsgebieten, Verlust von Waldflächen).

Die Wohnansiedlungen in Neuseddin sind der historischen Entwicklung als Bahnstandort und als NVA-Standort geschuldet. Bis etwa Mitte der 20er Jahre entstand in Neuseddin mit Entwicklung des Rangierbahnhofes die „Eisenbahnsiedlung“, eine Siedlung mit Dienstwohnungen für Eisenbahner und ihre Familien, beginnend in der Schmiedestraße sowie in den 1970er Jahren das Neubaugebiet im Bereich Hans-Beimler-Straße eine Siedlung für die NVA-Angehörigen und ihre Familien. Seit der Wende wurden Einfamilienhausgebiete im Bereich Lärchenweg, Lindenring und Kiefernweg entwickelt.

Im Rahmen Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene gutachterliche Untersuchungen zum Thema Verkehr erstellt, u.a. auch Verkehrszählungen. Das Plangebiet ist verkehrstechnisch über das bestehende Ortsnetz erschlossen. Es ist absehbar, dass sich die Hauptlast des zukünftigen Quell- und Zielverkehrsaufkommens in Richtung Süden über die Kreisstraße Kunersdorfer Straße und im Anschluss über die B2 in Richtung Potsdam und Berlin orientiert. Insbesondere die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs auf vorhandene Straßenquerschnitte wurden betrachtet. Ziel der Untersuchungen war, zu bewerten ob mit dem Bebauungsplan zukünftig eine weitestgehend konfliktfreie Verkehrsorganisation zu realisieren und jederzeit eine hohe Qualität des Verkehrsablaufes zu

gewährleisten ist. Um die größtmögliche Verkehrsbelastung für die zu untersuchenden Straßen zu berücksichtigen, wurde das Gewerbegebiet als vollständig neu zu entwickelndes GE-Gebiet betrachtet. Es wurde für die gesamte GE-Fläche die Maximalbetrachtung aus den „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ in Ansatz gebracht. Beachtlich hierbei ist, dass mehr als 90% des Gesamtverkehrsaufkommens in die Betriebsflächen der DB Cargo AG und der DB Netz AG fließen. Dies haben Verkehrszählungen ergeben und dies deckt sich auch mit den Angaben der Bestandsunternehmen. Mit einem derartigen Verkehrsaufkommen ist auch ohne den Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Wasserturm“ zu rechnen. Daher kann auch davon ausgegangen werden, dass der durch das Vorhaben ausgelöste Verkehr von der Kunersdorfer Straße verkehrstechnisch aufgenommen werden kann.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsstärken wurde festgestellt, dass die Karl-Marx-Straße und die Waldstraße, im Hinblick auf die Belastungsklasse, der Fahrbahnbreite und der Straßennutzung den Planzustand realisieren können und ein Anschluss an die bestehenden Straßen aus verkehrstechnischer Sicht grundsätzlich möglich ist, daher sind Rückstaus oder blockierte Straßen aufgrund des zusätzlichen Verkehrs nicht zu erwarten. Eine bauliche Anpassung der Straßen ist nicht erforderlich. Ein Wegfall von bestehenden Stellplätzen oder Grünflächen ist nicht angedacht. Die Schmiedestraße ist für Schwerlastverkehr über 7,5 t nicht zugelassen. Eine Erhöhung der Unfallgefahr gegenüber dem Ist-Zustand wird nicht erwartet.

Mittelfristig plant die Gemeinde den benachbarten Bahnstandort und das Gewerbegebiet anderweitig zu erschließen. Deshalb wurden bereits parallel zum Bebauungsplanverfahren verschiedene Erschließungsvarianten durch die nördlichen und südlichen Waldstücke untersucht, die der Forstbehörde vorgelegt wurden. Damit sollen langfristig die Belastungen für die Eisenbahnsiedlung, v.a. durch die Überlagerung mit dem Verkehr der vorhandenen Bahnstandorte, reduziert werden. Die Untersuchung wurde unter ökologischen, ingenieurtechnischen und kaufmännischen Aspekten durchgeführt. Es wurden keine Möglichkeiten gefunden, eine Erschließungsstraße ohne Nutzung von Waldflächen zu trassieren. Eine forstrechtliche Zustimmung zur Umwandlung von Wald zum Zwecke der Erschließung des Plangebiets konnte nicht erreicht werden, da gutachterlich festgestellt ist, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsstärken die zu untersuchende Karl-Marx-Straße und die Waldstraße den Planzustand realisieren können.

Unabhängig davon arbeitet die Gemeinde weiterhin daran, die Deutsche Bahn AG als Partner zu gewinnen, um mittelfristig eine alternative Erschließung zum Schutz der Anwohner vor Staub und Lärmimmissionen zu erreichen. Zudem will die Gemeinde prüfen, welche verkehrsregelnden Maßnahmen sinnvoll wären und durchgeführt werden könnten, die aber nicht Bestandteil des Bebauungsplans sein können.

Die Gemeinde wird als Planungsträger den Interessen der Öffentlichkeit und der Infrastruktur gerecht, da die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens erkannt

wurden. Im Rahmen des Verfahrens wurden die Belange sowie Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit der Anwohner und Nutzer berücksichtigt.

Thema Natur und Landschaft

Befürchtet wird der Wegfall der Lebensräume von Pflanzen und Tieren.

Mit dem Vorhaben werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Daher wurde im Rahmen des Verfahrens über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz entscheiden. Relevante geschützte Artengruppen wurden in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag untersucht. Die Auswirkungen auf Fauna und Flora wurden zusätzlich im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 14 BNatSchG, Eingriffe in Natur und Landschaft) auch unter besonderer Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG betrachtet. Durchzuführende Kompensationsmaßnahmen zur vollständigen Kompensation des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft wurden ermittelt und entsprechend gesichert.

Thema Emissionen (Lärm, Abgase)

Das Vorhaben generiere zu hohe Lärmbelastungen ausgehend von dem geplanten Gewerbe insbesondere in Verbindung mit dem zusätzlichen Verkehr durch LKW. Diese Auswirkungen seien für die dort lebenden Menschen erheblich; vor allem sei die angrenzende Wohnbebauung in der Schmiede-/Waldstraße betroffen.

In der Planung werden die vorhandenen Lärmquellen des Verladebahnhofs nicht dargestellt, von dem jetzt schon genug Lärm ausgeht.

Für das dem Plangebiet in östlicher Richtung vorgelagerte Wohngebiet wurde zum Schutz der Anwohner vor durch den B-Plan verursachten Verkehrslärm eine Lärmimmissionsprognose erstellt. So ist zur Beurteilung der Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut Mensch vorschriftenkonform eine Geräuschkontingentierung für die GE-Teilflächen für den Tag- und Nachtverkehr durch das Akkustiklabor Dox vorgenommen worden. Zusätzlich wurde im Rahmen des Verfahrens eine ergänzende schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Dabei wird nachgewiesen, welche Veränderungen hinsichtlich des Straßenverkehrslärms durch die im Verkehrsgutachten prognostizierte Zunahme des Verkehrsaufkommens aufgrund des Quell- und Zielverkehrs des Gewerbegebiets zu erwarten sind. Im Ergebnis der Untersuchungen wird vorschriftenkonform nach TA Lärm, Pkt. 7.4. nachgewiesen, dass die prognostizierte Zunahme des Fahrzeugverkehrs aus dem B-Plangebiet und aus den DB-Werkstätten zu keiner unzulässigen Verschlechterung der Immissionssituation für die anliegenden Wohnbebauungen in den Zufahrtstraßen führt. Die Gesamtverkehrslärmsituation wird maßgeblich durch den vorhandenen Schienenverkehrslärm dominiert. Die Planungsziele des Bebauungsplans haben keinen Einfluss auf diese Schienen-

Verkehrslärsituation, die ausschließlich durch die Zugbelegung der DB AG verursacht wird. Allein die Verkehrsgeräusche „Schiene“ durch den äußerst intensiven Personen- und Güterverkehr auf der DB-Strecke 6118 führen zu Tag- und Nacht-Beurteilungspegeln von 65 bis 70 dB(A). Wie im Schallgutachten nachgewiesen wird, führen die prognostizierten Straßen-Verkehre als Quell- bzw. Zielverkehre an den Wohnbebauungen in der Karl-Marx-Straße zu Tag-Beurteilungspegeln von ca. 52 dB(A) und Nacht-Beurteilungspegeln von ca. 44 dB(A). Dabei sind sowohl die Verkehre des B-Plangebietes als auch die Verkehre der DB-Werkstätten einbezogen. Daraus ist leicht plausibel abzuleiten, dass dieser „Straßen-Verkehrslärm-Anteil“ zu keiner Erhöhung des bereits schon vorhandenen „Schienen-Verkehrslärms“ von 65 bis 70 dB(A) führt.

Mit den Immissionsschutzfestsetzungen innerhalb des Plangebiets (zugewiesenen Lärmkontingente für die GE-Teilflächen) werden negative Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit verhindert.

Baubedingt kann es temporär zu Einschränkungen oder Belastungen kommen. Grundsätzlich sind baulärmbedingte Emissionen durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (z.B. konsequenter Einsatz lärmreduzierter Maschinen) soweit zu begrenzen, dass die Richtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm eingehalten werden.

Es wird auf den Interessenskonflikt zwischen der Flüchtlingsunterkunft am Breitenbachplatz sowie der geplanten Wohnbebauung hinter der ehemaligen Schule und dem geplanten Gewerbegebiet hingewiesen.

Die angesprochene Unterkunft für Flüchtlinge am Breitenbachplatz 4 sowie die Bebauung hinter der Schule befinden sich in unmittelbarer Nähe zum in der Schalltechnischen Untersuchung betrachteten Breitenbachplatz 1 und der Wohnbebauung in der Karl-Marx-Straße, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es auch hier nicht zu einem Immissionskonflikt kommt.

Ebenfalls zu negativen Auswirkungen auf Natur und Mensch führen Feinstaub-/Abgasbelastungen (Stickoxide) sowie der Dreck und Erschütterungen aufgrund der zu erwartenden Verkehrszunahme, besonders im Hinblick auf den Schwerlastverkehr. Unabhängig davon bestehen schon Vorbelastungen durch Erschütterungen durch den Bahnhof.

Es werden erhebliche Erhöhung der Emissionen in Bezug auf Lärm, Verkehr und Staub erwartet.

Bei der Rechnungsgrundlage mit ca. 60 PKW + 4 LKW pro Stunde Durchgangsverkehr wird die Feinstaubbelastung erheblich steigen.

Bei der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Bebauung und den vorhabeninduzierten zusätzlichen Verkehr wird nicht erwartet, dass Schadstoffe, Staub, Gerüche oder Erschütterungen in prüfungsrelevantem Umfang auftreten. Es ist nicht zu erwarten, dass die gesetzlich festgelegten Grenzwerte für Luftschadstoffe wie Stickoxide/Stickstoffdioxid (NO_x/NO₂), Ozon (O₃) und Feinstaub (PM₁₀) über-

schritten werden. Hinweise im Rahmen der Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wonach der Untersuchungsumfang zu erweitern wäre, sind nicht erfolgt.

Das zu kalkulierende zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde auf Grundlage der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ geschätzt. Aus diesem Betrachtungsansatz wurden zusätzliche Verkehrsstärken von 548 Kfz/24h ermittelt. Dies ergibt einen Spitzenstundenanteil (07:00 -08:00 Uhr) von 60 Pkw/h und 4 Lkw/h die dem bisherigen Verkehr hinzuzurechnen wären. Die Schätzungen auf Basis der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ stellen eine unrealistische Maximalwertbetrachtung dar, die so nicht eintreten wird.

Es wird auf die West-Lage des Gebietes innerhalb der Gemeinde verwiesen und der damit verbundenen Hauptwindrichtung, durch die ein Restrisiko zur Verschmutzung trotz Schutzmaßnahmen besteht.

Bei der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Bebauung und den vorhabeninduzierten zusätzlichen Verkehr wird nicht erwartet, dass Schadstoffe, Staub, Gerüche oder Erschütterungen in prüfungsrelevantem Umfang auftreten. Ein Restrisiko im Hinblick auf Verschmutzungen der angrenzenden Bebauung kann auf Ebene des Bebauungsplans nicht ausgeschlossen werden. Emissionen entstehen vor allem während der Bauphase durch Baufahrzeuge und -maschinen, die zeitlich beschränkt sind und als nicht erheblich eingeschätzt werden. Bei starker Trockenheit können baubedingte Staubimmissionen auftreten, denen bei Bedarf durch Bewässerungsmaßnahmen entgegen zu wirken ist.

Von dem bestehenden Gewerbegebiet gehen bereits jetzt schon Luftemissionen durch Bitumenölablagerungen aus.

Das festgesetzte Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belastenden Betrieben. Es sind keine bestehenden Anlagen und betriebliche Einrichtungen bekannt, von denen Luftverunreinigungen ausgehen (Rauch, Ruß, Staub, Gas, Dämpfe oder Geruchsstoffe), die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, für die Nachbarschaft Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen herbeizuführen (Schädliche Umwelteinwirkungen i.S. vom § 3 Abs. 1 BImSchG).

Emissionen, die infolge der Werk- und Fahrtätigkeiten auf dem Gewerbegebiet entstehen sollen, stellen aller Voraussicht nach eine geringe bis mittlere Belastung für die Luftqualität dar.

Es würde ein Verlust des Wohngebietscharakters, der Wohnqualität und damit von Ruhe und Erholung einhergehen; vor allem die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Erholungsgärten und das Waldstück sind betroffen; es werden negative Folgen für die Gesundheit befürchtet. Damit einher geht ein Attraktivitätsverlust.

Die Gemeinde wird als Planungsträger den Interessen der Öffentlichkeit gerecht, da die vorhabenspezifischen Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf Emissionen erkannt wurden. Risiken und Gefahren werden durch das Vorhaben voraussichtlich nicht entstehen, da im Rahmen des Bauleitplanverfahrens die Belange sowie Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit der Anwohner und Nutzer berücksichtigt wurden. Erforderliche Untersuchungen wurden angestellt und entsprechende Maßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gesichert.

Dass sich die äußeren Verhältnisse in der Umgebung einer Wohnung verändern können, die den Wohnwert beeinträchtigen können, ist nicht vorhersehbar, nicht auszuschließen und kein ungewöhnlicher Vorgang. Es kann im Allgemeinen nicht erwartet werden, dass aktuell bestehende Verhältnisse (Umweltbedingungen) unverändert fortbestehen.

Hinweise oder inhaltliche Verbindungen zum Lärminderungsplan finden sich in der Abwägung nicht wieder.

Als eine Zielstellung im Leitbild 2020 der Gemeinde Seddiner See ist die Erstellung eines Lärminderungsplans formuliert. Dieser liegt bisher nicht vor.

Thema Festsetzungen des Bebauungsplans

Befürchtet wird die Ansiedlung eines Recyclingwerks, welches massive Lärmbeeinträchtigungen mit sich bringen würde.

In den textlichen Festsetzungen wurde festgelegt, dass im Gewerbegebiet folgende Arten von Betrieben bzw. Anlagen unzulässig sind:

- Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein,*
- Speditionen aller Art,*
- Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen,*
- selbstständige Lagerplätze als Hauptnutzung.*

Diese Anlagen, dazu gehören auch Bauschuttrecyclinganlagen, Speditionen und selbstständige offene Lagerplätze sind unzulässig.

Es werden die zu groß dimensionierten Baukörper kritisiert. Die Eigentümer im Gewerbegebiet dürfen ihre Grundstücksflächen zu massiv bebauen (60 bis zu 80 Prozent). Die Bauhöhe reicht von 7 bis zu 10 Metern mit noch zusätzlichen Aufbauten.

Die festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) sowie Baumassenzahlen (BMZ) und damit die mögliche Dichte im Gewerbegebiet werden zum einen benötigt, um für einige der Eigentümer die Bestandssicherung ihrer Betriebe zu gewährleisten, andererseits um moderate Entwicklungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet einzuräumen.

Beachtlich dabei ist, dass eine gleichzeitige Ausnutzung aller festgesetzten Maßzahlen nicht möglich ist, da die sich diese gegenseitig bedingen. Wird beispielsweise die GRZ von 0,8 ausgenutzt, können die Gebäude nicht 10 m hoch sein, da die Kubatur durch die festgesetzten BMZ (2,0 oder 3,0) beschränkt wird. Ist die Errichtung eines 10 m hohen Gebäudes für einen Betrieb erforderlich, so kann wesentlich weniger als die maximal zulässige Grundfläche (GRZ 0,6 oder 0,8) versiegelt werden.

Die Baunutzungsverordnung lässt für Gewerbegebiete regelmäßig eine GRZ von 0,8 und eine Baumassenzahl von 10,0 zu. Die festgesetzten BMZ im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ ermöglichen also eine wesentlich geringere Dichte als für Gewerbegebiete üblich und zulässig.

Die Höhe von Aufbauten ist auf 3,0 m beschränkt. Dies ist erforderlich, um einzelne technische Bauteile, wie z.B. Lüftungsanlagen oder dergleichen, die für gewerbliche Betriebe z.T. notwendig sind, errichten zu können. Die maximal zulässige Höhe der Aufbauten ist für ein Gewerbegebiet üblich.

Die Verkehrsberechnungen hätten sich besser auf den möglichen, viel zu groß dimensionierten Baukörper beziehen müssen.

Um die größtmögliche Verkehrsbelastung für die zu untersuchenden Straßen zu berücksichtigen, wurde das Gewerbegebiet als vollständig neu zu entwickelndes GE-Gebiete betrachtet. Es wurde für die gesamte GE-Fläche die Maximalbetrachtung aus den „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ in Ansatz gebracht, die so nicht eintreten wird.

Thema Allgemeine Hinweise

Es wird angeführt, dass es keine statischen Machbarkeitsstudien über Straßenunterbau (Belastbarkeit), Rißbildung und Verschiebung der Häuser (Fundamente), Lärmbelastung und Staubbelastung gab.

Die für das Bebauungsplanverfahren erforderlichen gutachterlichen Untersuchungen wurden beauftragt und durchgeführt. Die zu treffenden Maßnahmen wurden entweder im Bebauungsplan über Festsetzungen oder durch Städtebaulichen Vertrag gesichert.

Hinweise im Rahmen der Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wonach der Untersuchungsumfang zu erweitern wäre, sind nicht erfolgt.

Befürchtet werden Schäden an den Straßen und der Bausubstanz durch den Schwerlastverkehr.

Weiterhin wird befürchtet, dass die Anwohner*innen, die Kosten für eine vorzeitige Sanierung, bedingt durch den Schwerlastverkehr, der vor einigen Jahren sanierten und durch die Anwohner*innen mitfinanzierten Straße, tragen müssen. Beziehungsweise unvorhergesehene Kosten auf die Anwohner*innen zukommen.

Es bleibt offen, ob die Gewerbetreibenden des Gewerbegebietes für eventuelle Straßenreparaturen aufkommen müssen.

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen wird eine Minderung des Immobilienwertes befürchtet.

Um die größtmögliche Verkehrsbelastung für die zu untersuchenden Straßen zu berücksichtigen, wurde das Gewerbegebiet als vollständig neu zu entwickelndes GE-Gebiete betrachtet. Es wurde für die gesamte GE-Fläche die Maximalbetrachtung aus den „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ in Ansatz gebracht.

Unter Berücksichtigung dieser zu erwartenden Verkehrsstärken wurde festgestellt, dass die zu untersuchende Karl-Marx-Straße und die Waldstraße, im Hinblick auf die Belastungsklasse, der Fahrbahnbreite und der Straßennutzung den Planzustand realisieren können. Eine bauliche Anpassung der Straßen ist nicht erforderlich. Daher ist auch nicht davon auszugehen, dass es zu einer vorzeitigen Sanierung der Straßen kommt.

Reparaturarbeiten sind nicht umlagefähig. Evtl. Beiträge werden entsprechend der kommunalen Satzung erhoben. Beiträge werden nur von den Eigentümern erhoben und sind durch den Vermieter an Mietern nicht umlagefähig.

Dass sich die äußeren Verhältnisse in der Umgebung einer Wohnung verändern können, die den Wohnwert oder auch den Immobilienwert beeinträchtigen können, ist nicht vorhersehbar, nicht auszuschließen und kein ungewöhnlicher Vorgang. Es kann im Allgemeinen nicht erwartet werden, dass aktuell bestehende Verhältnisse (Umweltbedingungen) unverändert fortbestehen.

Die Notwendigkeit zusätzlicher Arbeitsplätze wird in Frage gestellt. Es bestünden schon andere Gewerbegebiete.

Die geringe Anzahl der künftigen Beschäftigten stehe nicht im Verhältnis zu den durch die Beeinträchtigungen betroffenen Bürgern.

Es ist Zielstellung der Gemeinde den Standort zu sichern und Entwicklungsoptionen für ortsansässige Unternehmen zu ermöglichen.

Ohne Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für Gewerbegebiete ist eine prosperierende Wirtschaft undenkbar. Diese ist wiederum eine Grundvoraussetzung dafür, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die ansässigen Unternehmen benötigen attraktive Möglichkeiten für Wachstum und Veränderung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Auch im Hinblick auf das seit Jahren stetige Bevölkerungswachstum der Gemeinde ist sowohl die Sicherung von Arbeitsplätzen als auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze positiv (kurze Wege).

Mehr als 90% des Gesamtverkehrsaufkommens fließen aktuell in die Betriebsflächen der DB Cargo AG und der DB Netz AG. Dies haben Verkehrszählungen ergeben und dies deckt sich auch mit den Angaben der Bestandsunternehmen. Mit

einem derartigen Verkehrsaufkommen ist auch ohne den Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Wasserturm“ weiterhin zu rechnen.

Es wird auf eine nicht erfolgte Entschärfung einer Luftmine aus dem 2. Weltkrieg in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet hingewiesen.

Im Zuge der formalen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB äußerte der Zentraldienst der Polizei Brandenburg mit Schreiben vom 16.12.2016 grundsätzlich keine Einwände gegen das Planvorhaben. Im Wortlaut wird wiedergegeben: „Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreiheitsbescheinigung beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.“

Für das Plangebiet liegen keine Hinweise auf vorhandene Kampfmittel vor.

Es wird die Beeinträchtigung des sensiblen Landschaftsbilds kritisiert.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im westlichen Teil bereits geprägt durch Ruderalflur und Lagerhallengebäude mit außen liegender Lagerfläche. Auf der Mittelfläche sind neben Gewerbegebäuden im Westen, in der Mitte und im Süden, Ruderalgesellschaften, Gehölze und Trockenrasen vorzufinden. Eine Umsetzung des Bebauungsplans bewirkt auf ca. 80% der Fläche den dauerhaften Verlust von Landschaftselementen in Gestalt von Waldsukzession, Ruderalfluren und Gehölzaufwüchsen. Konkret bedeutet dies eine neue Versiegelung und Überbauung mit Gewerbegebäuden, baulichen Anlagen und verkehrlichen Erschließungsflächen. Der nördliche und westliche Teil des Plangebiets wäre durch Begrünung und Anlage von Habitatstrukturen für Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen und Steinschmätzer charakterisiert. Durch die im B-Plan vorgesehenen Grünmaßnahmen ist eine Wiederherstellung des Landschaftsbildes in eingeschränkter Form möglich. Die anzupflanzenden Wiesen, Hecken und Gehölzstrukturen werden die im Umfeld bestehende Struktur aufgreifen und sich so positiv in das Landschaftsbild einfügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verschiebebahnhof in seiner Form nicht mehr bestehen bleibt. Somit ist eine Begründung der Bündelung mit den Transporten der Bahn zum Betriebswerk nicht nachvollziehbar.

Es ist nicht bekannt, ob oder in welcher Form der Güterverkehrsstandort verändert werden soll, sodass aktuell davon ausgegangen wird, dass dieser Standort der Deutschen Bahn weiterhin bestehen bleibt.

Mehr als 90% des Gesamtverkehrsaufkommens fließen aktuell in die Betriebsflächen der DB Cargo AG und der DB Netz AG. Dies haben Verkehrszählungen ergeben und dies deckt sich auch mit den Angaben der Bestandsunternehmen. Mit

einem derartigen Verkehrsaufkommen ist auch ohne den Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Wasserturm“ weiterhin zu rechnen.

Es wird eine Alternative für das Vorhaben gefordert.

Es ist Zielstellung der Gemeinde die vorhandenen Betriebe auf dem Gelände zu erhalten und eine moderate Entwicklung auf der brachliegenden ehemaligen Bahnfläche zu ermöglichen. Daher ergab sich die Notwendigkeit einer planungsrechtlichen Klärung der Situation. Eine Alternative zur Standortsicherung der ortsansässigen Unternehmen existiert nicht.

7.5 Ergebnisse der erneuten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Im Rahmen der erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 wurden vier Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 29.01.2018 angeschrieben. Innerhalb der Beteiligungsfrist bis zum 06.03.2018 sind die Stellungnahmen aller angeschriebenen Behörden und Träger eingegangen sowie zusätzlich eine Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND Brandenburg).

Der Landesbetrieb Forst weist auf die fehlende Maßnahmebeschreibung der forstrechtlichen Kompensationsmaßnahme in Begründung und Umweltbericht hin, die für eine forstrechtliche Genehmigung einer dauerhaften Nutzungsartenänderung durch den Bebauungsplan voraussetzend ist.

Die benannten Unterlagen wurden dem Landesbetrieb Forst Brandenburg am 23.02.2018 übersandt. Mit Email vom 19.04.2018 hat dieser abschließend Stellung genommen und mitgeteilt, dass sofern die übermittelten Unterlagen inklusive der Ausführungsplanung Teil des Bebauungsplan werden, dieser dann ausreichend bestimmt ist und damit die forstrechtliche Zustimmung erteilt.

Im Planverfahren zum Bebauungsplan wurden in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde die Ersatzaufforstungsflächen festgelegt. Der Antrag auf Waldumwandlung ist bereits genehmigt. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223 m² wurden am 13.03.2017 vertraglich gesichert. Die waldrechtliche Kompensation erfolgt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Auf drei verschiedene Flächen in den Gemarkungen Schulzendorf (1.534 m²), Groß Lubolz (2.216 m²) und Schönwalde (73 m²) werden die erforderlichen Flächen zur Verfügung gestellt. Die Kompensation wird durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert, mit dessen Abschluss eine waldrechtliche Qualifizierung des B-Plans erfolgt. Darin enthalten sind u.a. Aussagen zu Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme, die Maßnahmenbeschreibung, die Fristsetzung für die Maßnahmendurchführung und die kartographische Darstellungen der Ersatzaufforstungsflächen.

Weiterhin teilt der Landesbetrieb Forst mit, dass eine Anbindung des Gewerbestandortes über nord- und südliche Waldflächen, die Bestandteil einer Variantenuntersuchung waren, die parallel zum Bebauungsplan durchgeführt wurde, seitens der unteren Forstbehörde abgelehnt wird, da die Erschließung des Standortes Bestandteil des B-Planverfahrens ist und nachvollziehbar und mit Gutachten unterlegt abgehandelt wurde. Daher ist dies in der Begründung zu streichen.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrsstärken wurde festgestellt, dass die Karl-Marx-Straße und die Waldstraße, im Hinblick auf die Belastungs-

klasse, der Fahrbahnbreite und der Straßennutzung den Planzustand realisieren können. Eine bauliche Anpassung der Straßen ist nicht erforderlich. Unabhängig davon arbeitet die Gemeinde weiterhin daran, die Deutsche Bahn AG als Partner zu gewinnen, um mittelfristig eine alternative Erschließung zum Schutz der Anwohner vor Staub und Lärmimmissionen zu erreichen. Zudem will die Gemeinde prüfen, welche verkehrsregelnden Maßnahmen sinnvoll wären und durchgeführt werden könnten, die aber nicht Bestandteil des Bebauungsplans sein können.

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, teilt mit, dass durch die Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt wurden, sodass die Stellungnahme vom 26.04.2016 volle Gültigkeit hat (siehe Kapitel 7.2.2).

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark Fachdienst Umwelt regt an, bei Umsetzung des Bebauungsplans die Belange des Grundwasserschutzes zu berücksichtigen und gibt Hinweise zur Niederschlagswasserversickerung.

Folgender Hinweis bietet sich zur Aufnahme in den Begründungstext an: Sofern das Niederschlagswasser gesammelt und über unterirdische Versickerungsanlagen (z. B. Rigolen, Sickerschächte) ins Grundwasser abgeleitet werden soll, ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beantragen.

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Begründung wird ergänzt. Der bereits bestehende Punkt „Versickerung“ unter Hinweise zu den textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung wird ebenfalls ergänzt.

Aus Sicht der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde bestehen keine Bedenken zum Planvorhaben.

Die Untere Bodenschutzbehörde verweist darauf, dass sich gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG jeder, der auf den Boden einwirkt, so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden können; entsprechend sind § 6 BBodSchG i.V.m. § 12 BBodSchV zu beachten. Des Weiteren ist gemäß § 7 BBodSchG derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können.

Die Hinweise werden berücksichtigt und an die Eigentümer weitergeleitet.

Die Untere Naturschutzbehörde gibt grundsätzliche Hinweise zur Durchführung der erforderlichen Artenschutzmaßnahmen sowie zur Dokumentation der Kompensationsmaßnahmen der nicht ausgleichbaren Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser. Weiter wird angemerkt, dass die im Regenauffangbecken gefangenen Amphibien sind rechtzeitig vor dessen Beseitigung zu bergen und an geeigneter Stelle auszusetzen und für das Aussetzen eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich ist.

Die Hinweise werden berücksichtigt und an die Eigentümer weitergeleitet.

Der Fachdienst Gesundheit verweist auf die Zuständigkeit des Landesamts für Umwelt, Abt. Technischer Umweltschutz im Hinblick auf die Beurteilung der ergänzenden Schalltechnischen Untersuchung durch das Büro Akustik Office, die bezüglich des An- und Abfahrtverkehrs, der über die Karl-Marx-Straße erfolgt, durchgeführt wurde. Weiterhin werden Hinweise zum verantwortungsvollen Umgang mit wassergefährdeten Stoffen sowie Bauprodukten durch Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen gegeben und Anforderungen der Trinkwasserverordnung mitgeteilt.

Die Hinweise bezüglich des Schutzes des Bodens, des Grundwassers und zu den Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden berücksichtigt und an die Eigentümer weitergeleitet. Es wurden bereits Hinweise in den textlichen Festsetzungen bzgl. zu treffender Maßnahmen während der Bauphase aufgenommen. Das Landesamt für Umwelt, Abt. Technischer Umweltschutz wurde entsprechend beteiligt und hat mit Schreiben vom 07.03.2018 und abschließend mit Schreiben vom 26.07.2018 Stellung genommen, siehe nachfolgende Stellungnahme.

Das Landesamt für Umwelt, Abt. Immissionsschutz empfiehlt, eine ergänzende schalltechnische Untersuchung zur Gesamtverkehrslärmsituation anzustellen. Dafür sind die Beurteilungspegel für den Gesamtverkehrslärm (Straßen- und Schienenverkehrslärm kumulativ), in der Bestandssituation und in der Prognosesituation zu ermitteln.

Das schalltechnische Gutachten behandelt ausschließlich die Problematik zum Straßenverkehrslärm. Dabei wird nachgewiesen, welche Veränderungen hinsichtlich des Straßenverkehrslärms durch die im Verkehrsgutachten prognostizierte Zunahme des Verkehrsaufkommens aufgrund des Quell- und Zielverkehrs des Gewerbegebiets zu erwarten sind. Im Ergebnis der Untersuchungen wird vorschriftenkonform nach TA Lärm, Pkt. 7.4. nachgewiesen, dass die prognostizierte Zunahme des Fahrzeugverkehrs aus dem B-Plangebiet und aus den DB-Werkstätten zu keiner unzulässigen Verschlechterung der Immissionssituation für die anliegenden Wohnbebauungen in den Zufahrtstraßen führt. Die Gesamtverkehrslärmsituation wird maßgeblich durch den Schienenverkehrslärm dominiert. Die Planungsziele des B-Plans haben keinen Einfluss auf diese Schienenverkehrslärmsituation, die ausschließlich durch die Zugbelegung der DB AG verursacht wird. Insofern wäre eine schalltechnische Untersuchung zur Gesamtlärmsituation völlig unverhältnismäßig und auch nicht zielführend, da aus den Ergebnissen keinerlei Schlussfolgerungen für den vom B-Plangebiet verursachten Straßenverkehrslärm abzuleiten wären. Wie im Schallgutachten nachgewiesen, führen die prognostizierten Straßen-Verkehre als Quell- bzw. Zielverkehre an den Wohnbebauungen in der Karl-Marx-Straße zu Tag-Beurteilungspegeln von ca. 52 dB(A) und Nacht-Beurteilungspegeln von ca. 44 dB(A). Dabei sind sowohl die Verkehre des B-Plangebietes als auch die Verkehre der DB-Werkstätten einbezogen. Daraus ist leicht plausibel abzuleiten, dass dieser „Straßen-Verkehrslärm-Anteil“ zu keiner Erhöhung des bereits schon vorhandenen „Schienen-Verkehrslärms“ von 65 bis 70 dB(A) führt.

Der BUND kritisiert die durch die Planung zu erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft und verweist auf die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, den Biotopschutz, die erforderliche Umwandlungsgenehmigung von Wald und deren vertraglich Sicherung sowie die Vereinbarkeit mit der Verordnung über das LSG "Potsdamer Wald und Havelseengebiet". Zudem fordert der BUND den Erhalt des Regenwasserrückhaltebeckens oder alternativ die Anlage

eines Ersatzbiotops. Weiterhin wird die Belästigung der Anwohner durch die geplante Zufahrtstraße genannt.

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden im Rahmen des Bebauungsplans ausgearbeitet und als textliche Festsetzungen in den B-Plan übernommen bzw. über externe Maßnahmen vertraglich gesichert. Der Antrag auf Waldumwandlung ist bereits genehmigt. Die Kompensation wird durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert, mit dessen Abschluss eine walddrechtliche Qualifizierung des B-Plans erfolgt. Die künstlichen Regenrückhaltebecken aus Beton stellen eine Falle für die nachgewiesenen Arten Teichfrosch und Erdkröte dar. Ein Ersatz würde unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes die Anlage eines nach unten abgedichteten Gewässers mit zusätzlicher Wasserversorgung erfordern. Diese Variante erschien dem Fachgutachter, auch unter dem Aspekt der späteren Nutzung des Geländes, nicht sinnvoll.

Zur Vereinbarkeit des B-Plans mit der Verordnung des LSG Potsdamer Wald- und Havelseengebiet sind folgende Punkte zu nennen. Das B-Plangebiet ist bereits anthropogen vorgeprägt und aus dem Gebiet des LSG Potsdamer Wald- und Havelseengebiet ausgespart. Zudem besitzen die ggf. betreffenden Biotope auf dem B-Plangebiet den Code 03. Sie sind daher nicht besonders geschützt und demzufolge nicht als prioritär zu behandeln. Folglich besteht zwischen der Verordnung des LSG Potsdamer Wald- und Havelseengebiet und dem B-Plan Entwurf kein Konfliktpotenzial.

Bezugnehmend auf die Auswirkungen der Zufahrtstraße auf die Anwohner wird auf die Stellungnahme zum Landesamt für Umwelt, Abteilung Immissionsschutz verwiesen.

8. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]) geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5])
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung

und zur Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes vom 19.05.2016
(GVBl. I 2016 Nr. 14)

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20], S.2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, Nr. 5)
- Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, (Nr. 06) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 33])
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist